

LEI Nº 6.218/1983

ARTIGO POR ARTIGO

ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

Texto oficial • Comentários • Memorize • Pegadinhas • Atualizações



EDIÇÃO PROFISSIONAL

LEI Nº 6.218/1983 - ARTIGO POR ARTIGO

Esta edição aplica ao Estatuto da PMSC o padrão editorial da LC nº 198/2025 de Paracatu: texto oficial compilado, comentário objetivo, recuperação rápida e pegadinha. O texto-base foi extraído da consolidação oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 22/08/2026.



ATUALIZAÇÕES MCP
Acesse o site para conferir materiais, questões e simulados.

LEIA A LEI
Marque sujeito, verbo, competência, prazo, requisito e exceção.

REVISE O QUADRO MCP
Transforme o dispositivo em regra curta e contraste a pegadinha.

TESTE A RECUPERAÇÃO
Feche a página e explique o artigo sem consultar.

NOTA EDITORIAL Os títulos didáticos e os comentários são recursos MCP. Não substituem a sistemática oficial nem a consulta à versão compilada.

MAPA DA LEI

8 blocos para dominar os 164 artigos.

BLOCO	ARTIGOS	ASSUNTO	FOCO
BLOCO 01	1-16	INGRESSO, HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO	Conceitos básicos, situações, carreira, círculos e precedência
BLOCO 02	17-31	VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR	Manifestação do valor, preceitos éticos e restrições funcionais
BLOCO 03	32-49	DEVERES E RESPONSABILIDADES	Compromisso, comando, subordinação, deveres e consequências
BLOCO 04	50-80	DIREITOS E PRERROGATIVAS	Direitos, promoção, férias, licenças, uniformes e prerrogativas
BLOCO 05	81-99	SITUAÇÕES ESPECIAIS	Agregação, reversão, excedente, disposição, ausência e extravio
BLOCO 06	100-133	EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO	Reserva, reforma, demissão, licenciamento e exclusão disciplinar
BLOCO 07	134-156	TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS	Contagem, prorrogação, casamento, recompensas e dispensas
BLOCO 08	157-164	DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	Matrícula, integração normativa, vigência e revogação

NAVEGAÇÃO

Índice dos artigos 1 a 164. A navegação lateral do PDF também contém acesso individual a cada dispositivo.

Art. 1	Art. 8	Art. 15	Art. 22
Art. 29	Art. 36	Art. 43	Art. 50
Art. 57	Art. 64	Art. 71	Art. 78
Art. 85	Art. 92	Art. 99	Art. 106
Art. 113	Art. 120	Art. 127	Art. 134
Art. 141	Art. 148	Art. 155	Art. 162

PRIORIZE	Situações funcionais, hierarquia, ética, deveres, promoção, licenças, agregação, exclusão, prazos e autoridades.
----------	--

BLOCO 01

INGRESSO, HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO

ARTS. 1-16 | Conceitos básicos, situações, carreira, círculos e precedência

ART. 1 OBJETO DO ESTATUTO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 1º O presente Estatuto, regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais-militares do Estado de Santa Catarina.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O presente Estatuto, regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais-militares do Estado de Santa Catarina.
MEMORIZE	O presente Estatuto, regula as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e situações dos policiais-militares do Estado de Santa Catarina
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 2 NATUREZA E DESTINAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 2º A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública, na área do Estado, sendo considerada força auxiliar, Reserva do Exército.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública, na área do Estado, sendo considerada força auxiliar, Reserva do Exército.
MEMORIZE	A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem pública, na área do Estado, se
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 3 MILITARES ESTADUAIS E SITUAÇÕES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 3º Ficam os integrantes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSM), em razão da destinação constitucional das Corporações e em decorrência da legislação específica em vigor, denominados militares estaduais.
§ 1º	§ 1º Os militares estaduais encontram-se em 1 (uma) das seguintes situações: (Redação do Art 3º caput e do
§1º	§1º dada pela LC 880, de 2025)
I –	I – NA ATIVA
a)	a) os militares estaduais de carreira; (Redação dada pela LC 880, de 2025)
b)	b) os militares estaduais temporários, incorporados voluntariamente, durante os prazos a que se obrigarem a servir; (Redação dada pela LC 880, de 2025)
c)	c) Os componentes da reserva remunerada, quando convocados;
d)	d) os componentes da reserva não remunerada de temporários, quando convocados; e (Redação dada pela LC 880, de 2025)
e)	e) os alunos de órgãos de formação das instituições militares estaduais; e (Redação incluída pela LC 880, de 2025)
II –	II – NA INATIVIDADE
a)	a) na reserva remunerada, quando pertencentes à reserva das instituições militares estaduais e perceberem remuneração do Estado, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;
b)	b) reformado, quando tendo passado por uma das situações de que tratam o inciso I do caput deste artigo e a alínea 'a' deste inciso, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado; e
c)	c) na reserva não remunerada, quando tendo sido pertencentes ao serviço ativo, foram, por qualquer motivo, definitivamente desincorporados.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 2º	§ 2º Os militares estaduais de carreira são aqueles incluídos no serviço ativo, mediante concurso público, para o desempenho voluntário e permanente do Serviço Militar Estadual, com vitaliciedade, assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida, nos termos desta Lei.
§ 3º	§ 3º Os militares estaduais temporários são aqueles incorporados à prestação do Serviço Militar Estadual Temporário (SEMET), por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado, designados a complementar o efetivo da ativa em qualificações de interesse da administração militar, nos termos de lei e regulamentações específicas.
§ 4º	§ 4º Os militares estaduais temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada da respectiva instituição militar estadual, após serem desincorporados do serviço ativo. (Redação da alínea a, b e c do item II, e §
§2º	§2º, 3º e 4º dada pela LC 880, de 2025)

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Ficam os integrantes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSM), em razão da destinação constitucional das Corporações e em decorrência da legislação específica em vigor, denominados militares estaduais.
MEMORIZE	Ficam os integrantes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBMSM), em razão da destinação constitucional das Corporações e em decorrência da legislação e
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 4 SERVIÇO POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 4º O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública.
MEMORIZE	O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 5 CARREIRA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 5º A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial-militar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. A carreira Policial-Militar é privativa do pessoal da ativa, tem início com o ingresso da Polícia-Militar e obedece à seqüência de graus hierárquicos.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial-militar.
MEMORIZE	A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial-militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 6 CARREIRA DE OFICIAL

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 6º A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de Brasileiro Nato.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de Brasileiro Nato.
MEMORIZE	A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de Brasileiro Nato
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 7 EXPRESSÕES EQUIVALENTES DA ATIVA

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 7º São equivalentes as expressões "na ativa", "em atividade", "em serviço ativo", conferidas aos policiais-militares no desempenho de cargo, comissão, encargo incumbência ou missão, serviço ou atividade policial-militar, nas organizações policiais-militares bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em Lei ou regulamento.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São equivalentes as expressões "na ativa", "em atividade", "em serviço ativo", conferidas aos policiais-militares no desempenho de cargo, comissão, encargo incumbência ou missão, serviço ou atividade policial-militar, nas organizações policiais-militares bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em Lei ou regulamento.
MEMORIZE	São equivalentes as expressões "na ativa", "em atividade", "em serviço ativo", conferidas aos policiais-militares no desempenho de cargo, comissão, encargo incumbência ou missão, serviço ou atividade policial-militar, nas organiza

PEGADINHA

Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 8 CONDIÇÃO JURÍDICA

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 8º A condição jurídica dos policiais-militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A condição jurídica dos policiais-militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.
MEMORIZE	A condição jurídica dos policiais-militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 9 APLICAÇÃO À RESERVA E AOS CAPELÃES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 9º O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais-militares da reserva remunerada e aos capelães policiais-militares. CAPÍTULO II Do ingresso na polícia Militar
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais-militares da reserva remunerada e aos capelães policiais-militares.
MEMORIZE	O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais-militares da reserva remunerada e aos capelães policiais-militares
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 10 INGRESSO - DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 10. (Revogado pela LC 587, de 2013)
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 10: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 11 INGRESSO - DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 11. (Revogado pela LC 587, de 2013)
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 11: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 12 INGRESSO - DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 12. (Revogado pela LC 587, de 2013)
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 12: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 13 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 13. (Revogado pela LC 587, de 2013) CAPÍTULO III Da Hierarquia e da Disciplina
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 13: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 14 INGRESSO, HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A Autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º	§ 1º A hierarquia policial-militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações; e dentro de um mesmo posto ou graduação; se faz pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
§ 2º	§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º	§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais-militares da ativa, da reserva e reformados.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar.
MEMORIZE	A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 15 INGRESSO, HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais-militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais-militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.
MEMORIZE	Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais-militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 16 INGRESSO, HIERARQUIA, DISCIPLINA, CARGO E FUNÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 16. Os Círculos hierárquicos à escala hierárquica Casa Militar são fixados de conformidade com os anexos I e II.
§ 1º	§ 1º Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo ato do Governador do Estado e confirmado em Carta Patente.
§ 2º	§ 2º Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.
§ 3º	§ 3º O aspirante-oficial PM e o aluno-oficial PM são denominados praças especiais.
§ 4º	§ 4º Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente, para cada caso, dentro da lei de fixação de Efetivos.
§ 5º	§ 5º Sempre que o policial-militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina ingresso, hierarquia, disciplina, cargo e função. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os Círculos hierárquicos à escala hierárquica Casa Militar são fixados de conformidade com os anexos I e II.
MEMORIZE	Os Círculos hierárquicos à escala hierárquica Casa Militar são fixados de conformidade com os anexos I e II
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

BLOCO 02

VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

ARTS. 17-31 | Manifestação do valor, preceitos éticos e restrições funcionais

ART. 17 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 17. A precedência entre os policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
§ 1º	§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver, taxativamente, fixada outra data.
§ 2º	§ 2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior são estabelecidos os seguintes critérios:
a)	a) Entre policiais-militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trate o art. 1º desta lei;
b)	b) Nos demais casos, pela antiguidade no postos ou graduação anterior. Persistindo o empate, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de inclusão e à data de nascimento, para definir a precedência, e, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo;
c)	c) Entre os alunos do mesmo órgão de formação de policiais-militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, senão estiverem enquadrados nas letras a e b deste parágrafo.
§ 3º	§ 3º Em igualdade de posto ou graduação, os policiais-militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.
§ 4º	§ 4º Em igualdade de posto ou graduação a precedência entre os policiais-militares de carreira na ativa e os de reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação.
§ 5º	§ 5º A praça militar estadual que mudar de quadro, por qualquer forma prevista em lei, deverá ser colocada no almanaque relativo à graduação e ao quadro em que ingressar, tendo a sua antiguidade redefinida neste momento e de acordo com as normas legais previstas para o quadro em que ingressar. (NR) (Redação do
§ 5º	§ 5º inseria pela LC 742/19).

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A precedência entre os policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
MEMORIZE	A precedência entre os policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 18 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 18. A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada.
I –	I – o Aspirante-a-Oficial PM é hierarquicamente superior as demais praças;
II –	II – o Aluno-Oficial PM é hierarquicamente superior ao Subtenente PM;
III –	III – o Aluno do Curso de Formação de Sargentos é equiparado a Cabo PM para efeito de precedência.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O Aluno do Curso de Formação de Sargentos durante exercícios de estágios operacionais terá precedência sobre aos Cabos da Polícia Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada.
MEMORIZE	A precedência entre as praças especiais e demais praças é assim regulada
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 19 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 19. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Cmt. Geral da Corporação.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Cmt.
MEMORIZE	A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Cmt
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 20 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 20. O Aluno-Oficial após concluir o Curso de Formação de Oficial PM é declarado Aspirante-a-Oficial PM, pelo Cmt Geral da Polícia Militar. CAPÍTULO IV Do cargo e da Função Policial Militar
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Aluno-Oficial após concluir o Curso de Formação de Oficial PM é declarado Aspirante-a-Oficial PM, pelo Cmt Geral da Polícia Militar.
MEMORIZE	O Aluno-Oficial após concluir o Curso de Formação de Oficial PM é declarado Aspirante-a-Oficial PM, pelo Cmt Geral da Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 21 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 21. Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo.
§ 1º	§ 1º O cargo policial-militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos Quadros de Organização ou previsto, caracterizado ou definido com tal em outras disposições legais.
§ 2º	§ 2º A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade que se constituem em obrigações do respectivo titular.
§ 3º	§ 3º As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentos peculiares.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo.
MEMORIZE	Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policial-militar em serviço ativo
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 22 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 22. Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O provimento de cargo policial-militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa da autoridade competente.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho.
MEMORIZE	Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho

PEGADINHA

Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 23 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 23. O Cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial-militar nele tome posse ou desde o momento em que o policial-militar exonerado, ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe e até que outro policial-militar tome posse de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do art. 22.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais-militares cujos ocupantes tenham:
I –	I – falecido;
II –	II – sido considerados extraviados;
III –	III – sido considerados desertores.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial-militar nele tome posse ou desde o momento em que o policial-militar exonerado, ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe e até que outro policial-militar tome posse de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único d
MEMORIZE	O Cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial-militar nele tome posse ou desde o momento em que o policial-militar exonerado, ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade co
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 24 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 24. Função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar.
MEMORIZE	Função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 25 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 25. Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, relativas, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, relativas, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função.
MEMORIZE	Dentro de uma mesma organização policial-militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades, relativas, são estabelecidas na legislação peculiar,
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 26 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 26. O policial-militar ocupante do cargo provido em caráter interino ou efetivo, de acordo com o Parágrafo único do art. 22, fará jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar ocupante do cargo provido em caráter interino ou efetivo, de acordo com o Parágrafo único do art.
MEMORIZE	O policial-militar ocupante do cargo provido em caráter interino ou efetivo, de acordo com o Parágrafo único do art
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 27 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 27. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial-militar ou de natureza policial-militar, por decreto do Chefe do Poder Executivo por prazo nunca superior a 6 meses.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, ao encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividades policial-militar ou de natureza policial militar, o disposto neste capítulo para cargo policial-militar. TÍTULO II Das obrigações e dos deveres Policiais-Militares CAPÍTULO I Das obrigações Policiais-Militares Seção I Do valor Policial-Militar
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial-militar ou de natureza policial-militar, por decreto do Chefe do Poder Executivo por prazo nunca
MEMORIZE	As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal são cumpridas como encargo, incumbência, comissão Números: 6 meses
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 28 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 28. São manifestações essenciais do valor policial-militar:
I –	I – o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública mesmo com risco da própria vida;
II –	II – o civismo e o culto das tradições históricas;
III –	III – a fé na elevada missão da Polícia Militar;
IV –	IV – o espírito de corpo, orgulho do policial-militar pela organização onde serve;
V –	V – o amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida;
VI –	VI – o aprimoramento técnico-profissional. Seção II Da Ética Policial-Militar
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São manifestações essenciais do valor policial-militar: I – o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública mesmo com risco da própria vida;
MEMORIZE	São manifestações essenciais do valor policial-militar: I – o sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública mesmo
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 29 ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 29. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial-militar:
I –	I – amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal;
II –	II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade às funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
III –	III – respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV –	IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
V –	V – ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI –	VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, bem como pelos dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII –	VII – empregar as suas energias em benefício do serviço;
VIII –	VIII – praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX –	IX – ser discreto em suas atitudes maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X –	X – abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI –	XI – acatar as autoridades civis;
XII –	XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII –	XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV –	XIV – observar as normas da boa educação;
XV –	XV – garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar;
XVI –	XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e o decoro policial-militar;
XVII –	XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII –	XVIII – abster-se o policial-militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando:
a)	a) em atividades político-partidárias;
b)	b) em atividades comerciais;
c)	c) em atividades industriais;
d)	d) discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais-militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizados;
e)	e) no exercício de cargo ou função de natureza civil mesmo que seja da Administração Público.
XIX –	XIX – zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos de ética policial-militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial-militar: I – amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal;
MEMORIZE	O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos seguintes preceitos de ética policial-mil
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 30 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 30. Ao Policial-Militar da ativa, ressalvado o disposto no
§ 2º	§ 2º, é vetado comerciar e tomar parte na administração ou gerência de sociedade e dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
§ 1º	§ 1º Os policiais-militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar, nas organizações policiais-militares e nas repartições públicas civis, do interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza.
§ 2º	§ 2º Os policiais-militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo.
§ 3º	§ 3º No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do Quadro de Saúde Ihes é permitido o exercício de atividades técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto neste artigo.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Ao Policial-Militar da ativa, ressalvado o disposto no § 2º, é vetado comerciar e tomar parte na administração ou gerência de sociedade e dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
MEMORIZE	Ao Policial-Militar da ativa, ressalvado o disposto no § 2º, é vetado comerciar e tomar parte na administração ou gerência de sociedade e dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, de sociedade anônima ou por
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 31 VALOR E ÉTICA POLICIAL-MILITAR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 31. O Comandante Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. CAPÍTULO II Dos deveres Policiais-Militares

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina valor e ética policial-militar. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Comandante Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida.
MEMORIZE	O Comandante Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomende
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

BLOCO 03**DEVERES E RESPONSABILIDADES****ARTS. 32-49 | Compromisso, comando, subordinação, deveres e consequências**

ART. 32 DEVERES POLICIAIS-MILITARES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 32. Os deveres policiais-militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais, que ligam o policial-militar ao Estado e ao serviço, compreendendo, essencialmente:
I –	I – dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida;
II –	II – culto aos símbolos Nacionais;
III –	III – probidade e lealdade em todas as circunstâncias;
IV –	IV – disciplina e respeito à hierarquia;
V –	V – rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
VI –	VI – obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Seção I Do compromisso Policial-Militar

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os deveres policiais-militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais, que ligam o policial-militar ao Estado e ao serviço, compreendendo, essencialmente: I – dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida;
MEMORIZE	Os deveres policiais-militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais, que ligam o policial-militar ao Estado e ao serviço, compreendendo, essencialmente: I – dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 33 COMPROMISSO DE HONRA

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 33. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais-militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais-militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los.
MEMORIZE	Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais-militares e manifestará su
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 34 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 34. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa tão logo o policial-militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, nos seguintes termos: “Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida”.
§ 1º	§ 1º O compromisso do Aspirante-a-Oficial PM, prestado em solenidade policial-militar especialmente programada, obedecerá aos seguintes dizeres: “Ao ser declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida”.
§ 2º	§ 2º Ao ser promovido ao primeiro posto, o Oficial PM, em solenidade especialmente programada prestará compromisso nos seguintes termos: “Perante a Bandeira do Brasil e pela minha Honra prometo cumprir os deveres de Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dedicar-me inteiramente ao seu serviço”.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 3º	§ 3º Ao ser promovido à 3º Sargento, a praça em solenidade especialmente programada, prestará compromisso nos seguintes termos: "Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra prometo cumprir os deveres de Sargento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dedicar-me inteiramente ao seu serviço". Seção II Do Comando e da Subordinação
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa tão logo o policial-militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, nos seguintes termos: "Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, prometo regular
MEMORIZE	O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa tão logo o policial-militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 35 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 35. Comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar.
§ 1º	§ 1º O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o policial-militar se define e se caracteriza como Chefe.
§ 2º	§ 2º Aplicar-se à direção e à chefia de Organização Policial-Militar, no que couber, o estabelecido para comando.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar.
MEMORIZE	Comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 36 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 36. A subordinação não afeta, de modo algum a dignidade pessoal do policial-militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A subordinação não afeta, de modo algum a dignidade pessoal do policial-militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar.
MEMORIZE	A subordinação não afeta, de modo algum a dignidade pessoal do policial-militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 37 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 37. O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e de direção das organizações policiais-militares.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e de direção das organizações policiais-militares.

MEMORIZE	O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e de direção das organizações policiais-militares
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 38 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 38. Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais que no adestramento e no emprego dos meios quer na instrução e na administração policial-militar, bem como são ainda empregados na execução de serviços de policiamento ostensivo peculiares a Polícia Militar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas no caput deste artigo e no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e Sargentos deverão impor-se pela lealdade, exemplo e capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa a ininterrupta das ordens, regras do serviço e normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, bem como pela manutenção da coesão e do moral, em todas as circunstâncias.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais que no adestramento e no emprego dos meios quer na instrução e na administração policial-militar, bem como são ainda empregados na execução de serviços de policiamento ostensivo peculiares a Polícia Militar.
MEMORIZE	Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais que no adestramento e no emprego dos meios quer na instrução e na administração policial-militar, bem como são ainda empregados na execução de serviços
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 39 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 39. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução.
MEMORIZE	Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 40 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
MEMORIZE	Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 41 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 41. Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. No cumprimento de ordem recebida o executante responde pelas omissões, excessos e erros que cometer. CAPÍTULO III Da Violação das Obrigações e dos Deveres

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.
MEMORIZE	Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 42 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 42. A violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou a regulamentação peculiar.
§ 1º	§ 1º A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
§ 2º	§ 2º No concurso de crime militar e de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou a regulamentação peculiar.
MEMORIZE	A violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou a regulamentação peculiar
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 43 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarrete para o policial-militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica e a peculiar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. a apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial-militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais-militares à ele inerentes.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarrete para o policial-militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica e a peculiar.
MEMORIZE	A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarrete para o policial-militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 44 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 44. O policial-militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais-militares à ele inerentes, será afastado do cargo.
§ 1º	§ 1º São componentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício das funções:
I –	I – o Governador do Estado;
II –	II – o Comandante Geral da Polícia Militar.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 2º	§ 2º O policial-militar afastado do cargo nas condições mencionadas neste Artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial-militar até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais-militares à ele inerentes, será afastado do cargo.
MEMORIZE	O policial-militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais-militares à ele inerentes, será afastado do cargo
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 45 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Seção I Dos Crimes Militares
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político.
MEMORIZE	São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 46 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 46. Os policiais-militares, nos crimes militares definidos em Lei, serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, constituída em primeira instância pelos conselhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Aplicam-se aos policiais-militares, no que couber, as disposições estabelecidas no Código Penal Militar. Seção II Das Transgressões Disciplinares
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares, nos crimes militares definidos em Lei, serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, constituída em primeira instância pelos conselhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado.
MEMORIZE	Os policiais-militares, nos crimes militares definidos em Lei, serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual, constituída em primeira instância pelos conselhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 47 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 47. O Regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas a aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial-militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares.
§ 1º	§ 1º As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar a 30 (trinta) dias.
§ 2º	§ 2º Aos alunos de Cursos ou Estágios aplicam-se também, as disposições previstas nos órgãos de ensino onde estiverem matriculados. Seção III Dos Conselhos de Justificação e Disciplina

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas a aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial-militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares.
MEMORIZE	O Regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas a aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial-militar e a Números: 30 (trinta) dias
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 48 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 48. O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação peculiar.
§ 1º	§ 1º O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do Cmt Geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em Lei peculiar.
§ 2º	§ 2º Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos do Conselho de Justificação na forma estabelecida em lei peculiar.
§ 3º	§ 3º Os Oficiais reformados e da reserva remunerada, também, podem ser submetidos a Conselho de Justificação.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação peculiar.
MEMORIZE	O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação peculiar
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 49 DEVERES E RESPONSABILIDADES

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 49. O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem com policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação peculiar.
§ 1º	§ 1º O Aspirante a Oficial e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina, serão afastados das atividade que estiverem exercendo.
§ 2º	§ 2º Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.
§ 3º	§ 3º As praças reformadas e da reserva remunerada também podem ser submetidas á Conselho de Disciplina. TÍTULO III Dos Direitos e das prerrogativas dos Policiais-Militares CAPÍTULO I Dos Direitos

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina deveres e responsabilidades. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem com policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação peculiar.
MEMORIZE	O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem com policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação peculiar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

BLOCO 04

DIREITOS E PRERROGATIVAS

ARTS. 50-80 | Direitos, promoção, férias, licenças, uniformes e prerrogativas

ART. 50 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 50. São direitos dos militares estaduais: (Redação dada pela LC 880, de 2025)
I –	I – a garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando Oficial, nos termos da Constituição Estadual;
II –	II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a inatividade contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço se homem e 25 (vinte e cinco) anos se mulher; (NR) (Redação dada pela LC 378, de 2007)
III –	III – a remuneração com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contado 30 (trinta) anos de serviço se homem e 25 (vinte e cinco) anos se mulher, for transferido para a reserva remunerada, ex officio por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou graduação; (NR) (Redação dada pela LC 378, de 2007)
IV –	IV – nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiar:
a)	a) A estabilidade, quando praças, com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço;
b)	b) O uso das designações hierárquicas;
c)	c) A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação;
d)	d) A Percepção de remuneração;
e)	e) A constituição de pensão policial-militar;
f)	f) A promoção;
g)	g) A transferência para a reserva remunerada a pedido ou reforma;
h)	h) As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;
i)	i) A demissão e o licenciamento voluntários;
j)	j) O porte de arma, quando Oficial em serviço ativo ou na inatividade salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a Segurança Nacional ou por atividade que desaconselhe aquele porte;
l)	l) porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela polícia Militar;
m)	m) A assistência jurídica quando a infração penal praticada for em decorrência de ato de serviço;
n)	n) O auxílio funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno;
o)	o) A moradia para o policial-militar em atividade, compreendendo: 1. Alojamento em organização Policial-Militar, quando equartelado; 2. Habitação para si e seus dependentes em imóveis sobre a responsabilidade do Estado, de acordo com a disponibilidade existente.
p)	p) O transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao policial-militar para seu deslocamento por interesse do serviço. Quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende, também, as passagens para seus dependentes e a transladação das respectivas bagagens de residência à residência;
q)	q) Assistência social e médica hospitalar para si e seus dependentes, nas condições estabelecidas pelo poder Executivo;
r)	r) o direito à vaga para seus dependentes nos Colégios Policiais Militares; e (Redação dada pela LC 880, de 2025)
s)	s) outros direitos previstos em legislação específica e peculiar. (Redação incluída pela LC 880, de 2025)
§ 1º	§ 1º A percepção de remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o inciso II do art. 50, obedecerá ao seguinte: (Redação dada pela LC 378, de 2007)
I –	I – o Oficial Militar Estadual que contar com 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do posto imediato ao seu; (Redação dada pela LC 614, de 2013)
II –	II – o Oficial Militar Estadual ocupante do último posto da hierarquia militar, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio de seu próprio posto, acrescido do percentual de 17,6471% (dezesete inteiros e seis mil, quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo por cento), desde que conte mais de 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; (Redação dada pela LC 614, de 2013)

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
III –	III – o Subtenente Militar Estadual, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do Posto de 2º Tenente, desde que conte 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher; e (Redação dada pela LC 614, de 2013)
IV –	IV – as demais praças Militares Estaduais que contem com 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, ao ingressarem na inatividade, perceberão proventos correspondentes ao subsídio da graduação imediatamente superior. (Redação dada pela LC 614, de 2013)
§ 2º	§ 2º São considerados dependentes do policial-militar:
I –	I – a esposa;
II –	II – o filho menor de 21 (vinte e um) anos, ou inválido ou interdito;
III –	III – a filha solteira, desde que não receba remuneração;
IV –	IV – o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;
V –	V – a mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI –	VI – o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV;
VII –	VII – a viúva do policial-militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens II, III, IV, V e VI, deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva;
VIII –	VIII – a ex-esposa, com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.
§ 3º	§ 3º São ainda considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização policial-militar competente:
I –	I – a filha, à enteada e a tutelada, quer viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
II –	II – a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam remuneração;
III –	III – os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remuneração;
IV –	IV – o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;
V –	V – o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores, ou inválidos ou interditos sem outro arrimo;
VI –	VI – a irmã, a cunhada e a sobrinha solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
VII –	VII – o neto, órfão, menor inválido ou interdito;
VIII –	VIII – a pessoa que viva no mínimo há 5 (cinco) anos sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial;
IX –	IX – a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco) anos, comprovada por justificação judicial;
X –	X – o menor que esteja sob sua guarda, sustento e responsabilidade, mediante autorização judicial.
§ 4º	§ 4º Para efeito do disposto nos
§ 2º	§ 2º e 3º deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes do trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São direitos dos militares estaduais: (Redação dada pela LC 880, de 2025) I – a garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando Oficial, nos termos da Constituição Estadual;
MEMORIZE	São direitos dos militares estaduais: (Redação dada pela LC 880, de 2025) I – a garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando Oficial, nos termos da Constituição Números: 30 (trinta) anos, 25 (vinte e cinco) anos, 30 (trinta) anos, 25 (vinte e cinco) anos

PEGADINHA

Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 51 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 51. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar expedido por superior hierárquico poderá interpor os seguintes recursos, segundo a legislação vigente na Corporação:
I –	I – recurso contra ato que decorra da composição de Quadro de Acesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação interna oficial do Quadro de Acesso; e
II –	II – pedido de reconsideração, queixa ou representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da intimação pessoal da parte sobre a decisão recorrida.
§ 1º	§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo, em caso de 3 (três) tentativas inexitosas de intimação da parte, o prazo para recorrer será contado a partir da publicação oficial da decisão recorrida. (Redação do caput, incisos e
§1º	§1º, dada pela LC 749, de 2019)
§ 2º	§ 2º O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente.
§ 3º	§ 3º O Policial-Militar só poderá recorrer ao judiciário após esgotados todos os recursos administrativos e deverá participar esta iniciativa, antecipadamente, á autoridade à qual estiver subordinado.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar expedido por superior hierárquico poderá interpor os seguintes recursos, segundo a legislação vigente na Corporação: I – recurso contra ato que decorra da composição de Quadro de Acesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comuni
MEMORIZE	O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar expedido por superior hierárquico poderá interpor os seguintes recursos, segundo a legislação vigente na Corporação: I – recur Números: 5 (cinco) dias, 5 (cinco) dias
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 52 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 52. Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que Oficiais, Aspirante-a-Oficial, Subtenentes, Sargentos ou alunos de cursos de nível superior para formação de oficiais.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Os policiais-militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:
I –	I – o policial-militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído ativo, mediante demissão ou licenciamento “ex-offício”.
II –	II – o policial-militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo será afastado, temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada percebendo a remuneração a que fizer jus em função de seu tempo de serviço. Seção I Da Remuneração

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que Oficiais, Aspirante-a-Oficial, Subtenentes, Sargentos ou alunos de cursos de nível superior para formação de oficiais.
MEMORIZE	Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que Oficiais, Aspirante-a-Oficial, Subtenentes, Sargentos ou alunos de cursos de nível superior para formação de oficiais Números: 5 (cinco) anos
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 53 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 53. A remuneração dos policiais-militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em Leis Específica.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 1º	§ 1º Os Policiais Militares perceberão salário família de conformidade com a legislação específica.
§ 2º	§ 2º O adicional por tempo de serviço será concedido à base de 6% (seis por cento) do soldo, por triênio de serviço público. (Redação dos §
§ 1º	§ 1º e 2º, incluída pela LEI 6.746, de 1986)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A remuneração dos policiais-militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em Leis Específica.
MEMORIZE	A remuneração dos policiais-militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em Leis Específica Números: 6%
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 54 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 54. (Revogado pela LC 614, de 2013)
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 54: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 55 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 55. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em Lei.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em Lei.
MEMORIZE	O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em Lei
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 56 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 56. O valor do soldo é igual para o policial da ativa, da reserva remunerada ou reformados, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto do inciso II do Artigo 50.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O valor do soldo é igual para o policial da ativa, da reserva remunerada ou reformados, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto do inciso II do Artigo 50.
MEMORIZE	O valor do soldo é igual para o policial da ativa, da reserva remunerada ou reformados, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto do inciso II do Artigo 50
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 57 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 57. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o policial-militar terá direito a tantas quotas de soldo quantas forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos se homem e 25 (vinte e cinco) anos se mulher, ressalvado o disposto no inciso III do art. 50. (NR)
Parágrafo único.	Parágrafo único. Para efeito de contagem destas quotas, a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada um ano. (NR) (Redação dada pela LC 378, de 2007)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o policial-militar terá direito a tantas quotas de soldo quantas forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos se homem e 25 (vinte e cinco) anos se mulher, ressalvado o disposto no inciso III do art.
MEMORIZE	Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o policial-militar terá direito a tantas quotas de soldo quantas forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos se homem e 25 (vinte e cin Números: 30 (trinta) anos, 25 (vinte e cinco) anos, 180 (cento e oitenta) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 58 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 58. Conforme dispositivo da Constituição Federal, a proibição de acumular proventos de inatividade, não se aplica aos policiais-militares da reserva remunerada e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto de função de magistério ou de cargo em comissão ou quando ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Conforme dispositivo da Constituição Federal, a proibição de acumular proventos de inatividade, não se aplica aos policiais-militares da reserva remunerada e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto de função de magistério ou de cargo em comissão ou quando ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.
MEMORIZE	Conforme dispositivo da Constituição Federal, a proibição de acumular proventos de inatividade, não se aplica aos policiais-militares da reserva remunerada e aos reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto de função
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 59 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 59. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos policiais-militares em serviço ativo e na mesma promoção.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em Lei os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração recebida pelo policial-militar da ativa no posto ou graduação correspondentes aos dos seus proventos.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os proventos de inatividade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos policiais-militares em serviço ativo e na mesma promoção.
MEMORIZE	Os proventos de inatividade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos policiais-militares em serviço ativo e na mesma promoção
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 60 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 60. Por morte o policial-militar deixará aos seus beneficiários legais pensão estabelecida pelo Instituto de Previdência do Estado (IPESC), bem como salário família de conformidade com a legislação específica.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 1º	§ 1º Ocorrendo o falecimento do policial-militar quando em serviço ou em consequência de acidentes no cumprimento do dever ou em razão de doença profissional comprovada mediante inquérito sanitário de origem, o beneficiário perceberá remuneração correspondente a do policial-militar, em inatividade, no posto ou graduação em que se encontrava o falecido, ressalvando o estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, sem prejuízo de futuros reajustamentos na forma da Lei.
§ 2º	§ 2º No caso do policial-militar ser promovido "post-mortem" em consequência de falecimento em serviço na manutenção da ordem pública o benefício será pago ao nível de vencimentos da graduação ou posto a que tiver sido promovido. Seção II Da Promoção

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Por morte o policial-militar deixará aos seus beneficiários legais pensão estabelecida pelo Instituto de Previdência do Estado (IPESC), bem como salário família de conformidade com a legislação específica.
MEMORIZE	Por morte o policial-militar deixará aos seus beneficiários legais pensão estabelecida pelo Instituto de Previdência do Estado (IPESC), bem como salário família de conformidade com a legislação específica
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 61 ACESSO NA HIERARQUIA

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 61 O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de Oficiais e Praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais-militares a que esses dispositivos se referem.
§ 1º	§ 1º O planejamento da carreira dos oficiais e das praças a que se refere este artigo é atribuição do Comando-Geral da Polícia Militar.
§ 2º	§ 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de Oficiais e Praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais-militares a que esses dispositivos se referem.
MEMORIZE	O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de Oficiais e Praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 62 CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 62. As promoções dos militares estaduais serão efetuadas pelos seguintes critérios:
I –	I – merecimento;
II –	II – antigüidade;
III –	III – bravura;
IV –	IV – post mortem ;
V –	V – merecimento intelectual; e
VI –	VI – requerida, com transferência automática para a reserva remunerada. (NR) (Redação do inciso VI, incluída pela LC 560, de 2011)
§ 1º	§ 1º Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos, comissões e funções exercidas, em particular no posto ou graduação que ocupa, ao ser relacionado e indicado para a promoção.
§ 2º	§ 2º Promoção por antigüidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um militar sobre os demais de igual posto ou graduação, dentro de um mesmo quadro ou qualificação.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 3º	§ 3º Promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que ultrapassando aos limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis ao serviço operacional pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados, independerá da existência de vaga e poderá ocorrer post mortem .
§ 4º	§ 4º As promoções por merecimento e antigüidade poderão ocorrer post mortem , desde que o militar falecido já tivesse sido incluso nos Quadros de Acesso e com indicação definitiva para promoção, não efetivada por motivo do óbito.
§ 5º	§ 5º Poderá ocorrer, também, promoção post mortem , em reconhecimento e homenagem ao militar que tiver falecido em decorrência de ferimento que tenha a sua causa e efeito relacionada com o exercício da atividade operacional, não caracterizada com ato de bravura, comprovado o fato motivador através de sindicância, inquérito policial militar ou por documento sanitário de origem.
§ 6º	§ 6º Não poderá haver promoção cumulativa em decorrência do mesmo fato ou a promoção prevista no parágrafo anterior quando o militar já tiver sido reformado com os benefícios previstos em lei.
§ 7º	§ 7º Promoção por merecimento intelectual é aquela que ocorre após a conclusão de curso de formação ou concurso e baseia-se no conceito numérico final, observada a ordem decrescente e o número de vagas.
§ 8º	§ 8º Será promovido ao posto de Coronel o Tenente-Coronel da ativa das Instituições Militares do Estado pertencente ao QOPM ou QOBM que requerer promoção à Comissão de Promoção de Oficiais PM ou BM, desde que conte com, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço se for do sexo masculino e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se for do sexo feminino, até 31 de dezembro de 2021, ou que atenda a regra de transição estabelecida no art. 24-G do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, ou, para quem ingressar após 16 de dezembro de 2019, desde que conte com, no mínimo 35 (trinta e cinco) anos de serviço para ambos os sexos, prescindindo de vagas e não sendo exigidas outras condições e requisitos previstos na legislação em vigor, com exceção de ter cumprido o interstício previsto para a referida promoção. (NR) (Redação dada pela LC 779, de 2021)
§ 9º	§ 9º O Militar Estadual promovido com base no inciso VI deste artigo passará automaticamente para a reserva remunerada na data de sua promoção. (NR) (Redação do
§ 9º	§ 9º, incluída pela LC 560, de 2011)
§ 10	§ 10. (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 11	§ 11. (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 12	§ 12. (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 13	§ 13. (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 14	§ 14. Em casos extraordinários e independentemente de vaga, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição e será efetuada segundo os princípios de antigüidade ou merecimento, recebendo o militar o número que lhe competir na escala hierárquica de seu respectivo quadro, como se houvesse sido promovido na época devida pelo princípio que ora é feita a sua promoção, sem que haja modificação nos atos anteriores. (Redação do art. 62, dada pela LEI 13.357, de 2005) .
§ 15	§ 15. Será promovido a graduação de Subtenente o 1º Sargento da ativa das Instituições Militares do Estado de Santa Catarina pertencente ao QPPM ou QPBM que requerer promoção à Comissão de Promoção de Praças PM ou BM, desde que conte com, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço se for do sexo masculino e 25 (vinte e cinco) anos de serviço se for do sexo feminino, até 31 de dezembro de 2021, ou que atenda a regra de transição estabelecida no art. 24-G do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, ou, para quem ingressar após 16 de dezembro de 2019, desde que conte com, no mínimo 35 (trinta e cinco) anos de serviço para ambos os sexos, prescindindo de vagas e não sendo exigidas outras condições e requisitos previstos na legislação em vigor, com exceção de ter cumprido o interstício previsto para a referida promoção. (NR) (Redação incluída pela LC 779, de 2021)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As promoções dos militares estaduais serão efetuadas pelos seguintes critérios: I – merecimento;
MEMORIZE	As promoções dos militares estaduais serão efetuadas pelos seguintes critérios: I – merecimento Números: 30 (trinta) anos, 25 (vinte e cinco) anos, 35 (trinta e cinco) anos, 30 (trinta) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 63 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 63. Não haverá promoção do policial-militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou de sua reforma.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Não haverá promoção do policial-militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou de sua reforma.
MEMORIZE	Não haverá promoção do policial-militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou de sua reforma
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 64 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 64. O policial-militar da ativa nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro, enquanto permanecer em exercício, e somente poderá ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a inatividade. Seção III Das Férias e Outros Afastamentos Temporários do Serviço
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar da ativa nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro, enquanto permanecer em exercício, e somente poderá ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a inatividade.
MEMORIZE	O policial-militar da ativa nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro, enquanto permanecer em exercício, e somente poderá ser promo
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 65 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 65. Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente aos policiais-militares para o descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte.
§ 1º	§ 1º Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar regulamentar a concessão das férias anuais.
§ 2º	§ 2º A concessão das férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviços, bem como não anula o direito àquelas licenças.
§ 3º	§ 3º Somente em caso de interesses de Segurança Nacional e manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, ou ainda, para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave ou em caso de baixa de hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o fato em seus assentamentos.
§ 4º	§ 4º Na impossibilidade absoluta do gozo de férias, ou no caso de sua interrupção por motivos imperiosos, o período não gozado será computado em dobro, somente para fins de transferência do policial militar para a inatividade, e , nesta situação, para todos os efeitos legais.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente aos policiais-militares para o descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte.
MEMORIZE	Férias é o afastamento total do serviço, concedido anualmente aos policiais-militares para o descanso, a partir do último mês do ano a que se refere e durante todo o ano seguinte
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 66 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 66 Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, por motivo de :
I –	I – núpcias: 8 (oito) dias;
II –	II – luto: 8 (oito) dias;
III –	III – instalação: até 10 (dez) dias;
IV –	IV – trânsito: até 30 (trinta) dias.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido, no primeiro caso quando solicitado por antecipação à data do evento e, no segundo, tão logo autoridade a qual estiver subordinado o policial-militar tenha conhecimento do óbito.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, por motivo de : I – núpcias: 8 (oito) dias;
MEMORIZE	Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, por motivo de : I – núpcias: 8 (oito) dias Números: 8 (oito) dias, 8 (oito) dias, 10 (dez) dias, 30 (trinta) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 67 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 67 As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior, são concedidos com a remuneração prevista na legislação peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Seção IV Das Licenças

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior, são concedidos com a remuneração prevista na legislação peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.
MEMORIZE	As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior, são concedidos com a remuneração prevista na legislação peculiar e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 68 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 68 Licença e a autorização para o afastamento temporário do serviço concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais regulamentares.
§ 1º	§ 1º A licença pode ser:
I –	I – especial;
II –	II – para tratar de interesses particulares;
III –	III – para tratamento de saúde de pessoa da família;
IV –	IV – para tratamento de saúde própria.
§ 2º	§ 2º A remuneração do policial-militar quando no gozo de qualquer das licenças constantes no parágrafo anterior, será regulada em legislação peculiar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Licença e a autorização para o afastamento temporário do serviço concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais regulamentares.
MEMORIZE	Licença e a autorização para o afastamento temporário do serviço concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais regulamentares
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 69 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 69. Após cada quinquênio de serviço público, o policial militar fará jus à licença especial, pelo período de três meses, sem que implique em qualquer restrição à sua carreira. (Redação dada pela LEI 6.746, de 1986)
§ 1º	§ 1º É facultado ao Policial Militar converter em dinheiro até 1/3 (um terço) de licença especial, assim como gozará-la em parcelas mensais. (Redação dada pela LEI 6.746, de 1986)
§ 2º	§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.
§ 3º	§ 3º Os períodos de licença especial não gozadas pelo policial-militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para inatividade, e nesta situação, para todos os efeitos legais.
§ 4º	§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito aquelas licenças.
§ 5º	§ 5º Uma vez concedida a licença especial, de forma integral, o Policial Militar será exonerado do cargo ou dispensado das funções que estiver exercendo e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar quando Oficial, e, nos demais casos, adido à OPM e OBM onde servir. (Redação dada pela LEI 6.746, de 1986)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Após cada quinquênio de serviço público, o policial militar fará jus à licença especial, pelo período de três meses, sem que implique em qualquer restrição à sua carreira.
MEMORIZE	Após cada quinquênio de serviço público, o policial militar fará jus à licença especial, pelo período de três meses, sem que implique em qualquer restrição à sua carreira
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 70 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 70. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida somente ao policial-militar que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.
Parágrafo único.	Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de serviços e pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida somente ao policial-militar que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.
MEMORIZE	A licença para tratar de interesses particulares poderá ser concedida somente ao policial-militar que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço Números: 10 (dez) anos, 06 (seis) meses
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 71 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 71. O policial-militar decorrido o prazo mínimo previsto no parágrafo anterior, poderá desistir da licença para tratar de interesses particulares.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar decorrido o prazo mínimo previsto no parágrafo anterior, poderá desistir da licença para tratar de interesses particulares.
MEMORIZE	O policial-militar decorrido o prazo mínimo previsto no parágrafo anterior, poderá desistir da licença para tratar de interesses particulares
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 72 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 72. A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer:
I –	I – em caso de mobilização e estado de guerra;
II –	II – em caso de decretação de estado de emergência ou estado de sítio;
III –	III – para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;
IV –	IV – para cumprimento de punição disciplinar a critério do Comandante Geral da Polícia Militar;
V –	V – em caso de pronúncia em processo criminal ou indicição em inquérito policial-militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou indicição.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer: I – em caso de mobilização e estado de guerra;
MEMORIZE	A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesses particulares poderá ocorrer: I – em caso de mobilização e estado de guerra
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 73 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 73. As licenças tratadas na presente seção serão reguladas pelo Comando Geral da Corporação. CAPÍTULO II Das Prerrogativas
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As licenças tratadas na presente seção serão reguladas pelo Comando Geral da Corporação.
MEMORIZE	As licenças tratadas na presente seção serão reguladas pelo Comando Geral da Corporação
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 74 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 74. As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único.	Parágrafo único. São prerrogativas dos policiais-militares:
I –	I – uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares da Polícia Militar, correspondente ao posto ou graduação;
II –	II – honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;
III –	III – cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial-militar cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido;
IV –	IV – julgamento em foro especial, nos crimes militares.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
MEMORIZE	As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 75 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 75. Somente em caso de flagrante delito o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.
§ 1º	§ 1º Cabe ao Comandante Geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial-militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação.
§ 2º	§ 2º Durante o processo e julgamento no foro civil, se houver perigo de vida para qualquer preso policial-militar, a autoridade policial-militar, competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força policial-militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Somente em caso de flagrante delito o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.
MEMORIZE	Somente em caso de flagrante delito o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 76 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 76. Os policiais-militares da ativa, no exercício de funções policiais-militares são dispensados do serviço do júri na justiça civil e de serviço na justiça eleitoral. Seção Única Do Uso Uniformes da Polícia Militar

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares da ativa, no exercício de funções policiais-militares são dispensados do serviço do júri na justiça civil e de serviço na justiça eleitoral.
MEMORIZE	Os policiais-militares da ativa, no exercício de funções policiais-militares são dispensados do serviço do júri na justiça civil e de serviço na justiça eleitoral
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 77 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 77. Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhes são inerentes.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica e desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhes são inerentes.
MEMORIZE	Os uniformes da Polícia Militar com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhes são inerentes
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 78 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 78. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidos na regulamentação específica da Polícia Militar.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 1º	§ 1º É proibido ao policial-militar o uso dos uniformes:
I –	I – em reuniões ou qualquer manifestação de caráter político-partidário;
II –	II – na inatividade, salvo para comparecer a solenidade militar e, quando autorizado, a cerimônias-cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos sociais solenes de caráter particular;
III –	III – no estrangeiro, quando em atividades não relacionada com a missão do policial-militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.
§ 2º	§ 2º Os policiais-militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva a dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes, por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidos na regulamentação específica da Polícia Militar.
MEMORIZE	O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidos na regulamentação específica da Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 79 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 79. O policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou as insígnias que ostente.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou as insígnias que ostente.
MEMORIZE	O policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou as insígnias que ostente
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 80 DIREITOS E PRERROGATIVAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 80. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou empregadores, empresas e institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar. TÍTULO IV Das disposições Diversas CAPÍTULO I Das Situações Especiais Seção I Da Agregação

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina direitos e prerrogativas. Em leitura objetiva, seu núcleo é: É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.
MEMORIZE	É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

BLOCO 05

SITUAÇÕES ESPECIAIS

ARTS. 81-99 | Agregação, reversão, excedente, disposição, ausência e extravio

ART. 81 AGREGAÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 81. A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro ou Qualificação, nela permanecendo sem número.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro ou Qualificação, nela permanecendo sem número.
MEMORIZE	A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro ou Qualificação, nela permanecendo sem número
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 82 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 82. O policial-militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo, quando:
I –	I – for designado ou nomeado para exercer função não enquadrada nos artigos 92, 93 e 94 desta Lei; (Redação do inciso I, dada pela LEI 7.160, de 1987)
II –	II – houver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos à disposição exclusiva de outra Corporação para ocupar cargo policial-militar de natureza policial-militar.
III –	III – aguardar a transferência “ex-offício” para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivarem.
IV –	IV – o órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do policial-militar para a reserva remunerada.
V –	V – (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 1º	§ 1º A agregação do policial-militar, no caso do inciso I é contado a partir da data de assunção do novo cargo ou função, até o regresso à polícia Militar ou a transferência “ex-offício” para a reserva remunerada
§ 2º	§ 2º A agregação do policial-militar, no caso do inciso II, é contada a partir do primeiro dia após ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses referido à data de assunção do referido cargo.
§ 3º	§ 3º A agregação do policial-militar, no caso do inciso III, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento.
§ 4º	§ 4º A agregação do policial-militar, no caso do inciso IV, é contada a partir da data indicada no ato que torna público a comunicação oficial, até a transferência para a reserva remunerada.
§ 5º	§ 5º (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 6º	§ 6º (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 7º	§ 7º (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 8º	§ 8º (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 9º	§ 9º (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 10	§ 10. (Revogada pela LC 417, de 2008)
§ 11	§ 11. (Revogada pela LC 417, de 2008)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo, quando: I – for designado ou nomeado para exercer função não enquadrada nos artigos 92, 93 e 94 desta Lei;
MEMORIZE	O policial-militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo, quando: I – for designado ou nomeado para exercer função não enquadrada nos artigos 92, 93 e 94 desta Lei Números: 6 (seis) meses, 6 (seis) meses
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 83 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 83. O policial-militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
I –	I – ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo de tratamento de saúde.
II –	II – haver ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria.
III –	III – haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular.
IV –	IV – haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família.
V –	V – ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma.
VI –	VI – ter sido considerado oficialmente extraviado.
VII –	VII – haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada.
VIII –	VIII – como desertor, Ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e reincluído a fim de se ver processar.
IX –	IX – se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum.
X –	X – ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível.
XI –	XI – ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação. Cargo ou função, prevista no Código Penal Militar.
XII –	XII – ter passado à disposição de qualquer Secretaria de Estado, de órgãos do Governo Federal ou Municipal, para exercer função de natureza civil.
XIII –	XIII – ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta e fundações instituídas pelo Estado.
XIV –	XIV – ter-se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de serviço.
§ 1º	§ 1º A agregação do policial-militar nos casos dos incisos I, II, III e IV, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento.
§ 2º	§ 2º A agregação do policial-militar nos casos dos incisos V, VI, VII, VIII, IX, X e XI é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento.
§ 3º	§ 3º A agregação do policial-militar nos casos dos incisos XII e XIII é contada a partir da data de assunção do novo cargo ou função até o regresso à Polícia Militar ou transferido “ex-offício” para a reserva remunerada.
§ 4º	§ 4º A agregação do policial-militar no caso do inciso XIV é contada a partir da data do registro como candidato, até sua diplomação ou seu regresso à Polícia Militar, se não houver sido eleito.
§ 5º	§ 5º Ampliam-se aos policiais-militares agregados na forma dos incisos do presente artigo, as restrições legais impostas ao pessoal das Forças Armadas quando nas mesmas situações.
§ 6º	§ 6º O policial-militar agregado em virtude de ter sido nomeado ou designado para exercer cargo ou função de policial-militar ou de interesse ou de natureza policial-militar, mesmo considerada de relevância, fora do âmbito da Corporação, somente poderá permanecer nesta situação por períodos de, no máximo, 4 (quatro) anos, contínuos ou não.
§ 7º	§ 7º Ao término de cada período de 4 (quatro) anos, contínuos ou não, de que trata o parágrafo anterior o policial-militar deverá ser exonerado ou dispensado do cargo ou função e retornará à corporação, devendo aguardar, no mínimo, para efeito de novo afastamento, a fim de exercer cargo ou função policial-militar ou de interesse ou de natureza policial-militar, o prazo de 2 (dois) anos.
§ 8º	§ 8º O policial-militar agregado por ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta ou fundações instituídas pelo Estado, ou por ter passado à disposição de qualquer Secretaria de Estado, de órgãos do Governo Federal, Estadual ou Municipal, para exercer função de natureza civil, será transferido “ex-offício” para a reserva remunerada, ao ultrapassar 2 (dois) anos do afastamento, contínuos ou não.
§ 9º	§ 9º A bem do interesse da Segurança Nacional a disposição contida no
§ 6º	§ 6º deste artigo, poderá deixar de ser aplicada aos policiais-militares que se encontrarem nas situações enumeradas nos incisos III e V do Art. 93, deste Estatuto.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: I – ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo de tratamento de saúde.
MEMORIZE	O policial-militar será agregado quando for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: I – ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo de tratamento de saúde Números: 1 (um) ano, 6 (seis) meses, 6 (seis) meses, 6 (seis) meses
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 84 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 84. O policial-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais-militares, militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe de precedência funcional sobre outros policiais-militares ou militares mais graduados ou mais antigos.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais-militares, militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe de precedência funcional sobre outros policiais-militares ou militares mais graduados ou mais antigos.
MEMORIZE	O policial-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais-militares, militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe de precedência funcional sobre
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 85 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 85. O policial-militar agregado fica adido, para efeito de alterações e remuneração à Organização da Polícia Militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava com abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar agregado fica adido, para efeito de alterações e remuneração à Organização da Polícia Militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava com abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.
MEMORIZE	O policial-militar agregado fica adido, para efeito de alterações e remuneração à Organização da Polícia Militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava com a
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 86 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 86. A agregação se faz por ato do Governador do Estado, para os Oficiais, e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar para as praças. Seção II Da Reversão
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A agregação se faz por ato do Governador do Estado, para os Oficiais, e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar para as praças.
MEMORIZE	A agregação se faz por ato do Governador do Estado, para os Oficiais, e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar para as praças
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 87 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 87. Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo Quadro ou Qualificação, tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. Parágrafo único Em qualquer tempo poderá ser determinado à reversão do policial-militar agregado nos casos previstos nos incisos IX, XII e XIII do artigo 83.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo Quadro ou Qualificação, tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer.

MEMORIZE	Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo Quadro ou Qualificação, tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, n
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 88 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 88. A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado ou Comandante-Geral da Polícia Militar quando se tratar, respectivamente, de Oficiais e de Praças. Seção III Do Excedente
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado ou Comandante-Geral da Polícia Militar quando se tratar, respectivamente, de Oficiais e de Praças.
MEMORIZE	A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado ou Comandante-Geral da Polícia Militar quando se tratar, respectivamente, de Oficiais e de Praças
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 89 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 89. Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar quando:
I –	I – cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo Quadro ou Qualificação, estando com seu efetivo completo;
II –	II – aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido para Quadro ou Qualificação com seu efetivo completo;
III –	III – é promovido por bravura, sem haver vaga, passando a ocupar a primeira vaga aberta; (NR) (Redação do inciso III, dada pela LC 417, de 2008)
IV –	IV – é promovido indevidamente;
V –	V – sendo mais moderno na respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro ou Qualificação, em virtude de promoção de outro policial-militar em ressarcimento de preterição;
VI –	VI – cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo Quadro ou Qualificação com seu efetivo completo.
§ 1º	§ 1º O policial-militar cuja situação é de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antigüidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura “Excd”, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar.
§ 2º	§ 2º O policial-militar, cuja situação seja de excedente, é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial-militar, bem como a promoção.
§ 3º	§ 3º O policial-militar promovido indevidamente só contará antigüidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao princípio pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça aos requisitos para promoção. Seção IV À Disposição
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar quando: I – cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo Quadro ou Qualificação, estando com seu efetivo completo;
MEMORIZE	Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar quando: I – cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo Quadro ou Qualificação, estando com seu efetivo completo
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 90 À DISPOSIÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 90. À disposição é a situação em que se encontra o policial-militar a serviço do órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado.
§ 1º	§ 1º O policial-militar não será agregado quando for colocado à disposição de um órgão ou autoridade, ainda que fora do âmbito da Polícia Militar, para cumprir missão eventual, de interesse policial-militar presumivelmente de curta duração, não podendo exceder o prazo de 6 (seis) meses, contínuos ou não.
§ 2º	§ 2º Vencendo o prazo de que trata o parágrafo anterior, o policial-militar agregará ou retornará à Polícia Militar, quando então, só poderá passar, novamente, à situação de "à disposição", decorrido o prazo de 6 (seis) meses.
§ 3º	§ 3º O ato administrativo que colocar o policial-militar à disposição do órgão ou autoridade, fora do âmbito da Polícia Militar, deverá definir se irá exercer função de policial-militar, de natureza policial-militar, ou de natureza civil.
§ 4º	§ 4º A passagem do policial-militar à situação de "a disposição" não abre vaga para fins de promoção ou movimentação.
§ 5º	§ 5º A passagem de policial-militar à disposição de órgão ou autoridade, fora do âmbito da Polícia Militar, se faz por ato do Governador do Estado para os Oficiais e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar para as Praças. Seção V Do Exercício de Funções

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: À disposição é a situação em que se encontra o policial-militar a serviço do órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado.
MEMORIZE	À disposição é a situação em que se encontra o policial-militar a serviço do órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado Números: 6 (seis) meses, 6 (seis) meses
PEGADINHA	Atenção ao verbo "poderá": a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 91 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 91. A função policial-militar é a atividade exercida por policial-militar a serviço da Polícia Militar ou do Exército, neste caso quando relacionada com o caráter das Forças Auxiliares de reserva da Força Terrestre.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A função policial-militar é a atividade exercida por policial-militar a serviço da Polícia Militar ou do Exército, neste caso quando relacionada com o caráter das Forças Auxiliares de reserva da Força Terrestre.
MEMORIZE	A função policial-militar é a atividade exercida por policial-militar a serviço da Polícia Militar ou do Exército, neste caso quando relacionada com o caráter das Forças Auxiliares de reserva da Força Terrestre
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 92 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 92. Função de natureza policial-militar ou de interesse policial militar é a atividade exercida por policial-militar, não enquadrada no artigo anterior, mas que, por sua finalidade e peculiaridade, está intimamente ligada às missões da Polícia Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Função de natureza policial-militar ou de interesse policial militar é a atividade exercida por policial-militar, não enquadrada no artigo anterior, mas que, por sua finalidade e peculiaridade, está intimamente ligada às missões da Polícia Militar.
MEMORIZE	Função de natureza policial-militar ou de interesse policial militar é a atividade exercida por policial-militar, não enquadrada no artigo anterior, mas que, por sua finalidade e peculiaridade, está intimamente ligada às missões d
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 93 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 93. São consideradas no exercício de função policial-militar os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados:
I –	I – os estabelecidos no âmbito da Polícia Militar;
II –	II – os estabelecidos no âmbito da Organização Militar, da Organização Policial Militar, à qual foi posto à disposição;
III –	III – os de Instrutor da Escola Nacional de Informações;
IV –	IV – os de Instrutor de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outras Organizações Policiais Militares, no país ou no exterior;
V –	V – os do setor de operações dos órgãos de informações federais.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O policial-militar que for designado para freqüentar curso em qualquer dos estabelecimentos de ensino relacionados nos incisos III e IV deste artigo, será também considerado no exercício de função policial-militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São consideradas no exercício de função policial-militar os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: I – os estabelecidos no âmbito da Polícia Militar;
MEMORIZE	São consideradas no exercício de função policial-militar os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: I – os estabelecidos no âmbito da Polícia Militar
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 94 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 94. São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados:
I –	I – os fixados no Quadro de Organização relativa ao pessoal PM, do Gabinete do Governador do Estado;
II –	II – os fixados no Quadro de Organizações relativo ao pessoal PM da Vice-Governadoria do Estado, quando for o caso;
III –	III – os fixados no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa e em Secretarias de Estado, a nível de Assessoria Policial-Militar; (Redação do inciso III, dada pela LEI 7.160, de 1987)
IV –	IV – os fixados no Quadro de Organização relativo às praças PM da Auditoria de Justiça Militar do Estado, quando for o caso;
V –	V – os fixados em outros órgãos públicos, cuja função for declarada, pelo Governador do Estado, de natureza ou de interesse Policial-Militar. (Redação do inciso V, incluída pela LEI 7.160, de 1987)
Parágrafo único.	Parágrafo único. O período passado pelo policial-militar, a qualquer tempo, no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar de que trata o presente artigo, será contado, em todos os casos, como tempo de arregimentação. (NR) (Redação dada pela LC 384, de 2007)

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: I – os fixados no Quadro de Organização relativa ao pessoal PM, do Gabinete do Governador do Estado;
MEMORIZE	São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: I – os fixados no Quadro de Organização r
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 95 SITUAÇÕES ESPECIAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 95. O policial-militar no desempenho de cargo não catalogado nos artigos 93 e 94 deste Estatuto é considerado no exercício de função de natureza civil. Seção VI Do Ausente e do Desertor

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar no desempenho de cargo não catalogado nos artigos 93 e 94 deste Estatuto é considerado no exercício de função de natureza civil.
MEMORIZE	O policial-militar no desempenho de cargo não catalogado nos artigos 93 e 94 deste Estatuto é considerado no exercício de função de natureza civil
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 96 AUSENTE

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 96. É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:
I –	I – deixar de comparecer a sua Organização Policial-Militar, quando deveria fazê-lo, sem comunicar qualquer motivo de impedimento;
II –	II – ausentar-se, sem licença, da Organização Policial- Militar onde serve ou local onde deve permanecer.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas na legislação específica.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: I – deixar de comparecer a sua Organização Policial-Militar, quando deveria fazê-lo, sem comunicar qualquer motivo de impedimento;
MEMORIZE	É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: I – deixar de comparecer a sua Organização Policial-Militar, quando deveria fazê-lo, sem comunicar qualquer motivo de impedimento Números: 24 (vinte e quatro) horas
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 97 DESERTOR

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 97. O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na Legislação Penal Militar. Seção VII Do Desaparecimento e do Extravio

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na Legislação Penal Militar.
MEMORIZE	O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na Legislação Penal Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 98 DESAPARECIDO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 98. É considerado desaparecido, o policial-militar que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
Parágrafo único.	Parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: É considerado desaparecido, o policial-militar que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
MEMORIZE	É considerado desaparecido, o policial-militar que no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias Números: 8 (oito) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 99 EXTRAVIADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 99. O policial militar que na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado. CAPÍTULO II Da Exclusão do Serviço Ativo
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina situações especiais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial militar que na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.
MEMORIZE	O policial militar que na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado Números: 30 (trinta) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

BLOCO 06

EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

ARTS. 100-133 | Reserva, reforma, demissão, licenciamento e exclusão disciplinar

ART. 100 MOTIVOS DE EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 100. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da organização a que estiver vinculado o policial-militar, decorre dos seguintes motivos:
I –	I – transferência para a reserva remunerada;
II –	II – reforma;
III –	III – demissão;
IV –	IV – perda do posto e patente;
V –	V – licenciamento;
VI –	VI – exclusão a bem da disciplina;
VII –	VII – deserção;
VIII –	VIII – falecimento;
IX –	IX – extravio;
X –	X – anulação de inclusão.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do Governador do Estado e da autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da organização a que estiver vinculado o policial-militar, decorre dos seguintes motivos: I – transferência para a reserva remunerada;
MEMORIZE	A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da organização a que estiver vinculado o policial-militar, decorre dos seguintes motivos: I – transferência para a reserva remunerada
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 101 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 101. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial-militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou à terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial-militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou à terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.
MEMORIZE	A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial-militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou à terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 102 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 102. O policial-militar da ativa enquadrado em um dos itens I e V do artigo 100, ou demissionário a pedido continuará no exercício de suas funções policiais-militares até ser desligado da Organização Policial-Militar em que serve.
§ 1º	§ 1º O desligamento do policial-militar da Organização em que serve deverá ser feito após a publicação do ato no Diário Oficial ou em Boletim da Corporação, não podendo esse prazo exceder a 45 (quarenta e cinco) dias da data da primeira publicação oficial.
§ 2º	§ 2º Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o policial-militar será considerado desligado da Organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço para fins de transferência para a inatividade. Seção I Da transferência para Reserva Remunerada

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar da ativa enquadrado em um dos itens I e V do artigo 100, ou demissionário a pedido continuará no exercício de suas funções policiais-militares até ser desligado da Organização Policial-Militar em que serve.
MEMORIZE	O policial-militar da ativa enquadrado em um dos itens I e V do artigo 100, ou demissionário a pedido continuará no exercício de suas funções policiais-militares até ser desligado da Organização Policial-Militar em que serve Números: 45 (quarenta e cinco) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 103 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 103. A Transferência do policial-militar para reserva remunerada se efetua:
I –	I – a pedido;
II –	II – “Ex-offício”.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A Transferência do policial-militar para reserva remunerada se efetua: I – a pedido;
MEMORIZE	A Transferência do policial-militar para reserva remunerada se efetua: I – a pedido
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 104 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 104. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida ao militar estadual que contar, no mínimo:
I –	I – 30 (trinta) anos de serviço, se homem, desde que 25 (vinte e cinco) anos sejam de efetivo serviço na carreira policial militar; ou
II –	II – 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, desde que 20 (vinte) anos sejam de efetivo serviço na carreira policial militar. (Redação dada pela LC 616, de 2013)
§ 1º	§ 1º No caso do policial-militar haver realizado qualquer Curso ou Estágio de duração superior a 06 (seis) meses por conta do Estado, no exterior, sem haver decorrido 93 (três) anos de seu término, a transferência para reserva remunerada, a pedido, só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes a realização do referido Curso ou Estágio, inclusive as diferenças de vencimentos.
§ 2º	§ 2º Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver impedido na forma do disposto no código de Processo Penal Militar. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 3º	§ 3º O disposto nos incisos I e II, aplica-se aos que ingressarem nas carreiras militares do Estado após a data da publicação desta Lei. (NR) (Redação do
§ 3º	§ 3º, incluída pela LC 616, de 2013)

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida ao militar estadual que contar, no mínimo: I – 30 (trinta) anos de serviço, se homem, desde que 25 (vinte e cinco) anos sejam de efetivo serviço na carreira policial militar;
MEMORIZE	A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida ao militar estadual que contar, no mínimo: I – 30 (trinta) anos de serviço, se homem, desde que 25 (vinte e cinco) anos sejam de efetivo serviço na carreira polic Números: 30 (trinta) anos, 25 (vinte e cinco) anos, 25 (vinte e cinco) anos, 20 (vinte) anos
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 105 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 105. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir em um dos seguintes casos: (Redação do caput do art. 105, dada pela LEI 13.569, de 2005)
I –	I – atingir as seguintes idades-limite:
a)	a) no Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM) POSTO / IDADE Coronel – 67 (sessenta e sete) anos Tenente-Coronel – 64 (sessenta e quatro) anos Major – 61 (sessenta e um) anos Capitão e Oficiais Subalternos – 60 (sessenta) anos (Redação da alínea a, dada pela LC 762, de 2020)
b)	b) no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) POSTO / IDADE Tenente-Coronel – 65 (sessenta e cinco) anos Major – 64 (sessenta e quatro) anos Capitão e Oficiais subalternos – 63 (sessenta e três) anos (Redação da alínea b, dada pela LC 762, de 2020)
c)	c) no Quadro de Oficiais Capelães (QOCpl) POSTO / IDADE Tenente-Coronel – 65 (sessenta e cinco) anos Major – 64 (sessenta e quatro) anos Capitão e Oficiais subalternos – 63 (sessenta e três) anos (Redação da alínea c, dada pela LC 762, de 2020)
d)	d) no Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) POSTO / IDADE 2º Tenente – 63 (sessenta e três) anos (Redação da alínea d, dada pela LC 762, de 2020)
e)	e) das Praças: GRADUAÇÃO/IDADE Subtenente – 67 (sessenta e sete) anos 1º Sargento – 65 (sessenta e cinco) anos 2º Sargento – 63 (sessenta e três) anos 3º Sargento – 61 (sessenta e um) anos Cabo – 60 (sessenta) anos Soldado – 60 (sessenta) anos. (NR) (Redação da alínea e, incluída pela LC 762, de 2020)
II –	II – ultrapassar, o Oficial Superior, 6 (seis) anos de permanência no último posto previsto na hierarquia do seu quadro, exceto enquanto ocupar o cargo de Comandante-Geral da Corporação, quando poderá permanecer até o limite previsto no inciso I do presente artigo, desde que conte ou venha a contar com 30 (trinta) anos de efetivo serviço; (NR) (Redação dada pela LC 385, de 2007)
III –	III – ultrapassar o Oficial Intermediário 6 (seis) anos nos último posto previsto na hierarquia do seu Quadro, desde que conte ou venha a contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço;
IV –	IV – for o Oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vir a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso;
V –	V – ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença para tratamento de Saúde de pessoa da família;
VI –	VI – (Revogada pela LC 74, de 1993)
VII –	VII – (Revogada pela LC 74, de 1993)
VIII –	VIII – ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não, agregado em virtude de Ter sido empossado em cargo público civil temporário, não eleito, inclusive de administração indireta;
IX –	IX – ser diplomado em cargo na forma da alínea II do parágrafo único do artigo 52.
§ 1º	§ 1º Para os Oficiais do QOPM egressos do extinto Quadro de Oficiais Intendentes Prevalecem como Idades-limite para permanência na ativa as estabelecidas, para cada posto, no Quadro de origem.
§ 2º	§ 2º A transferência para a reserva remunerada processar-se-á na medida em que o policial-militar for enquadrado em um dos itens deste artigo.
§ 3º	§ 3º (Revogado pela LC 74, de 1993)
§ 4º	§ 4º (Revogado pela LC 74, de 1993)
§ 5º	§ 5º Enquanto permanecer no cargo de que trata o item VIII, observar-se-á o seguinte: (Redação do caput do
§ 5º	§ 5º, dada pela Lei 7.074, de 1987)
I –	I – será assegurada a opção entre a remuneração do cargo e a do posto graduação;
II –	II – somente poderá ser promovido por antigüidade;
III –	III – o tempo de serviço é contado apenas para promoção e transferência para a inatividade;
§ 6º	§ 6º O Subtenente integrante do Quadro de Praças Policial Militar (QPPM) ou do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM), após completar 6 (seis) anos de permanência na graduação, será transferido para a reserva remunerada, desde que conte o tempo mínimo de serviço exigido pela legislação vigente para sua inativação, sendo que a vaga remanescente da aplicação do disposto neste parágrafo será preenchida na mesma data da transferência. (NR) (Redação incluída pela LC 801, de 2022)

COMENTÁRIO MCP

O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir em um dos seguintes casos: (Redação do caput do art.

MEMORIZE	A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir em um dos seguintes casos: (Redação do caput do art Números: 67 (sessenta e sete) anos, 64 (sessenta e quatro) anos, 61 (sessenta e um) anos, 60 (sessenta) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 106 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 106. A transferência do policial-militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do Estado de Guerra Estado de Sítio, em Estado de Emergência ou em caso de mobilização.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A transferência do policial-militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do Estado de Guerra Estado de Sítio, em Estado de Emergência ou em caso de mobilização.
MEMORIZE	A transferência do policial-militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência do Estado de Guerra Estado de Sítio, em Estado de Emergência ou em caso de mobilização
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 107 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 107. O Oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado para compor Conselho de Justificação, Conselho Especial de Justiça, para ser encarregado de inquérito policial-militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos na falta de Oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do Oficial envolvido.
§ 1º	§ 1º O Oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres iguais aos da ativa, exceto a promoção que não concorrerá, e contará como acréscimo este tempo de serviço.
§ 2º	§ 2º A convocação que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 (doze) meses sendo precedida de inspeção de saúde. Seção II Da reforma
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado para compor Conselho de Justificação, Conselho Especial de Justiça, para ser encarregado de inquérito policial-militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos na falta de Oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do Oficial
MEMORIZE	O Oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado para compor Conselho de Justificação, Conselho Especial de Justiça, para ser encarregado de inquérito policial-militar ou i Números: 12 (doze) meses
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 108 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 108. A passagem do policial-militar a situação de inatividade mediante reforma, se efetua “ex-offício”.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A passagem do policial-militar a situação de inatividade mediante reforma, se efetua “ex-offício”.
MEMORIZE	A passagem do policial-militar a situação de inatividade mediante reforma, se efetua “ex-offício”
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 109 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 109. O policial-militar será reformado quando:
I –	I – atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:
a)	a) para Oficial superior: 72 (setenta e dois) anos;
b)	b) para Capitão e Oficial subalterno: 68 (sessenta e oito) anos;

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
c)	c) para Praças: Subtenente e Sargentos – 70 (setenta) anos; Cabos e Soldados – 65 (sessenta e cinco) anos. (NR) (Redação das alíneas a, b e c, dada pela LC 762, de 2020)
II –	II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia-Militar.
III –	III – estiver agregado por mais de 02 (dois) anos consecutivos ou não, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;
IV –	IV – for condenado a pena de reforma previsto no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
V –	V – sendo Oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por ele efetuado em consequência da decisão do Conselho de Justificação;
VI –	VI – sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, e tiver determinado o Comandante geral da Polícia Militar, após o julgamento por ele efetuado, em consequência da decisão do Conselho de Disciplina;
Parágrafo único.	Parágrafo único. O policial-militar reformado na formados itens V e VI só poderá readquirir a sua situação anterior respectivamente, por outra sentença de órgão Judiciário competente ou por decisão do Cmt Geral da Polícia Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar será reformado quando: I – atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: a) para Oficial superior: 72 (setenta e dois) anos;
MEMORIZE	O policial-militar será reformado quando: I – atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: a) para Oficial superior: 72 (setenta e dois) anos Números: 72 (setenta e dois) anos, 68 (sessenta e oito) anos, 70 (setenta) anos, 65 (sessenta e cinco) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 110 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 110. Os policiais-militares da reserva remunerada que atingirem a idade limite de permanência nessa situação, serão reformados compulsoriamente.
Parágrafo único.	Parágrafo único. A situação de inatividade do policial-militar de reserva remunerada quando reformado por limite de idade não sofre solução de continuidade, exceto quanto as condições de convocação.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares da reserva remunerada que atingirem a idade limite de permanência nessa situação, serão reformados compulsoriamente.
MEMORIZE	Os policiais-militares da reserva remunerada que atingirem a idade limite de permanência nessa situação, serão reformados compulsoriamente
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 111 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 111. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
I –	I – ferimento recebido em operação policial-militar manutenção de ordem pública;
II –	II – enfermidade contraída em operação policial-militar na manutenção de ordem pública ou enfermidade cuja causa eficiente decorra dessa situação;
III –	III – acidente de serviço;
IV –	IV – doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço comprovado através de atestado ou inquérito sanitário de origem;
V –	V – tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, cardiopatia grave, mal de parkinson, pênfigo, espondiloatrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da pênfigo, espondiloatrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de paget (osteide deformante) síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS) e outras moléstias graves ou incuráveis com base nas conclusões da medicina especializada; (Redação dada pela LC 74, de 1993)

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
VI –	VI – acidente ou doença, sem relação de causa ou efeito com o serviço. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 1º	§ 1º Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV deste artigo serão provador por atestados ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, da baixa ou hospitalização, bem como as papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixas, utilizando-os como subsidiários para esclarecer a situação.
§ 2º	§ 2º Nos casos de tuberculose, as juntas de saúde fundamentarão seus julgamentos em observações clínicas acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de modo a comprovar, com segurança, a atividade da doença, após acompanhar sua evolução até 3 (três) períodos de 6 (seis) meses de tratamento clínico-cirúrgico-metódico, atualizado e, sempre que necessário, nocomial, salvo quando se tratar de formas “grandemente avançadas” no conceito clínico sem e qualquer possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer definitivo de incapacidade definitiva.
§ 3º	§ 3º O parecer definitivo a adotar nos casos de tuberculose, para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação estranosocomial, nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época da cura.
§ 4º	§ 4º Considera-se alienação mental, todo caso de distúrbio mental ou neuro-mental grave persistente, no qual esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a auto-determinação do pragmatismo e tornando o indivíduo, total e permanentemente, impossibilitado para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência.
§ 5º	§ 5º Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pelas Juntas de Saúde.
§ 6º	§ 6º Considera-se paralisia todo o caso de neuropatia grave e definitiva, que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves extensos e definitivos, que tornem o indivíduo, total e permanentemente, impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 7º	§ 7º São também equiparadas às paralisias, os casos de afecções ósteo-músculo articulares graves e crônicas (reumatismo graves e crônicos ou progressivos e doenças similares), nos quais esgotados os meios habituais do tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, que ósteo músculo-articulares, residuais, quer secundários das funções nervosas, motilidade, troficidade ou demais funções que tornem o indivíduo, total e permanentemente, impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 8º	§ 8º São equiparados à cegueira não só os casos de afecção crônicas, progressivas e incuráveis, que conduzirão à cegueira total, como a percepção de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico cirúrgico.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I – ferimento recebido em operação policial-militar manutenção de ordem pública;
MEMORIZE	A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I – ferimento recebido em operação policial-militar manutenção de ordem pública Números: 6 (seis) meses, 6 (seis) meses
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 112 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 112. O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço.
MEMORIZE	O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 113 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 113. O militar estadual da ativa julgado definitivamente incapaz por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV ou V do caput do art. 111 desta Lei será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada. (NR) (Redação dada pela LC 765, de 2020)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O militar estadual da ativa julgado definitivamente incapaz por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV ou V do caput do art.
MEMORIZE	O militar estadual da ativa julgado definitivamente incapaz por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV ou V do caput do art
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 114 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 114. O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI, Art. 111 será reformado.
I –	I – com remuneração proporcional ao tempo de serviço, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado incapaz somente para atividade policial-militar.
II –	II – com remuneração calculada com base no soldo integral considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI, Art.
MEMORIZE	O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI, Art
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 115 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 115. O policial-militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para reserva remunerada por suspensão de reforma. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 1º	§ 1º O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar a 2 (dois) anos na forma do disposto no
§ 1º	§ 1º do artigo 89.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 2º	§ 2º A transferência para a reserva remunerada, observando o limite de idade para permanência nessa situação e o tempo de serviço registrado até a data da reforma, ocorrerá quando o tempo decorrido como reformado ultrapassar 02 (dois) anos. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 3º	§ 3º Por decisão judicial ou por determinação do Comandante Geral da Corporação, o policial militar reformado poderá da mesma forma, ser submetido a inspeção por junta superior a fim de reavaliar o respectivo quadro clínico, definindo-se pela manutenção ou não do enquadramento original da reforma, do retorno ao serviço ativo ou pela transferência para a reserva remunerada. (Redação incluída, pela LC 74, de 1993)
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para reserva remunerada por suspensão de reforma.
MEMORIZE	O policial-militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para reserva remunerada por Números: 2 (dois) anos, 02 (dois) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 116 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 116. O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.
§ 1º	§ 1º A interdição judicial do policial-militar reformado por alienação-mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiários, parente ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato da reforma.
§ 2º	§ 2º A interdição judicial do policial-militar e seu internamento em instituição apropriada, policial-militar ou não, deverão ser providenciados pela Corporação quando:
I –	I – não houver beneficiários, parentes ou responsáveis;
II –	II – não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidos neste artigo;
§ 3º	§ 3º Os processos e os atos de registro de interdição do policial-militar terão andamento sumário e serão instruídos com laudo proferido por junta de Saúde, isentos de custas.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.
MEMORIZE	O policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratame Números: 60 (sessenta) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 117 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 117. (Redação revogada pela LC 765, de 2020) Seção III Da demissão, da perda do Posto e da Patente e da declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: (Redação revogada pela LC 765, de 2020) Seção III Da demissão, da perda do Posto e da Patente e da declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato
MEMORIZE	(Redação revogada pela LC 765, de 2020) Seção III Da demissão, da perda do Posto e da Patente e da declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 118 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 118. A demissão na polícia Militar, aplicada exclusivamente aos Oficiais, se efetua:
I –	I – a pedido;
II –	II – “Ex-offício”.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A demissão na polícia Militar, aplicada exclusivamente aos Oficiais, se efetua: I – a pedido;
MEMORIZE	A demissão na polícia Militar, aplicada exclusivamente aos Oficiais, se efetua: I – a pedido
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 119 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 119. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:
I –	I – sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 05 (cinco) anos de Oficialato na Corporação.
II –	II – com indenização das despesas feitas pelo Estado com sua preparação e formação, quando contar menos de 05 (cinco) anos de oficialato na Corporação.
§ 1º	§ 1º No caso do Oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 06 (seis) meses e inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado e não tendo ocorrido mais de 03 (três) anos de seu término, a demissão só poderá ser concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes ao referido curso ou estágio, acrescidas, se for o caso, das previstas no item II deste Artigo.
§ 2º	§ 2º No caso do Oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior, se ainda não houver decorrido mais de 05 (cinco) anos de seu término.
§ 3º	§ 3º O Oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
§ 4º	§ 4º O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do Estado de Guerra, Estado de Emergência, Estado de Sítio, Calamidade Pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado: I – sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 05 (cinco) anos de Oficialato na Corporação.
MEMORIZE	A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado: I – sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 05 (cinco) anos de Oficialato na Corporação Números: 05 (cinco) anos, 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, 18 (dezoito) meses
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 120 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 120. O Oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho a sua carreira e cuja função não seja o magistério será demitido “ex-offício” e relacionado na reserva no posto que possuía na ativa, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo ou emprego público permanente.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho a sua carreira e cuja função não seja o magistério será demitido “ex-offício” e relacionado na reserva no posto que possuía na ativa, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo ou emprego público permanente.

MEMORIZE	O Oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho a sua carreira e cuja função não seja o magistério será demitido “ex-offício” e relacionado na reserva no posto que possuía na ativa, não podendo acumular qualquer
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 121 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 121. O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido “ex-offício” sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação definida pela lei do Serviço Militar.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido “ex-offício” sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação definida pela lei do Serviço Militar.
MEMORIZE	O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido “ex-offício” sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação definida pela lei do Serviço Militar
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 122 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 122. O Oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O Oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, condenado a perda do posto e patente, só poderá readquirir sua situação policial-militar anterior por outra sentença do Tribunal mencionado neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência de julgamento a que for submetido.
MEMORIZE	O Oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência de julgamento a que for submetido
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 123 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 123. Fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato, o Oficial que:
I –	I – for condenado por Tribunal Civil ou Militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos em decorrência de sentença condenatória passado em julgado;
II –	II – for condenado por sentença passado em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;
III –	III – incidir nos casos previstos em Lei específico que motivam o julgamento por Conselho de Justificação e ser considerado culpado;
IV –	IV – houver pedido a nacionalidade. Seção IV Do Licenciamento
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato, o Oficial que: I – for condenado por Tribunal Civil ou Militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos em decorrência de sentença condenatória passado em julgado;
MEMORIZE	Fica sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato, o Oficial que: I – for condenado por Tribunal Civil ou Militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos em decorrência d Números: 2 (dois) anos
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 124 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 124. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças se efetua:
I –	I – a pedido;
II –	II – “Ex-offício”.
§ 1º	§ 1º O licenciamento a pedido poderá ser concedido à praça em qualquer dos períodos em que estiver servindo. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 2º	§ 2º No caso da praça ter feito qualquer curso ou estágio de especialização, aperfeiçoamento ou reciclagem, por conta do Estado, e não tendo decorrido mais de 03 (três) anos do seu término, o licenciamento a pedido só será concedido mediante indenização prévia, regulada pelo Comandante Geral, de todas as despesas correspondentes ao curso ou estágio realizado. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
§ 3º	§ 3º O licenciamento “ex-offício” será feito na forma da legislação vigente:
I –	I – por conclusão de tempo de serviço;
II –	II – por inadaptabilidade funcional, durante o período de formação quando revelar inaptidão para a carreira policial militar em razão de conduta incompatível, que não implique no licenciamento previsto no inciso IV deste parágrafo ou por falta de interesse e aproveitamento mínimo previsto para as matérias curriculares, respeitada a regulamentação específica. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
III –	III – por conveniência do serviço à praça sem estabilidade que, após o período de formação, não demonstrar interesse, habilidade profissional ou comportamento compatível com a atividade policial militar que, necessariamente, não implique em sanções de caráter disciplinar. (Redação dada pela LC 74, de 1993)
IV –	IV – a bem da disciplina.
§ 4º	§ 4º O policial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
§ 5º	§ 5º O licenciado “ex-offício” a bem da disciplina receberá o Certificado de Isenção previsto na Lei de Serviço Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças se efetua: I – a pedido;
MEMORIZE	O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças se efetua: I – a pedido Números: 03 (três) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 125 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 125. O Aspirante-a-Oficial e as demais praças empossadas em cargos públicos permanentes, estranho à sua carreira, e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados “ex-offício” sem remuneração, e terão sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Aspirante-a-Oficial e as demais praças empossadas em cargos públicos permanentes, estranho à sua carreira, e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados “ex-offício” sem remuneração, e terão sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
MEMORIZE	O Aspirante-a-Oficial e as demais praças empossadas em cargos públicos permanentes, estranho à sua carreira, e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados “ex-offício” sem remuneração, e terão sua situação
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 126 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 126. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do Estado de guerra, Estado de emergência, calamidade pública, perturbação da ordem interna, Estado de sítio ou em caso de mobilização. Seção V Da exclusão das Praças a bem da disciplina

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do Estado de guerra, Estado de emergência, calamidade pública, perturbação da ordem interna, Estado de sítio ou em caso de mobilização.
MEMORIZE	O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do Estado de guerra, Estado de emergência, calamidade pública, perturbação da ordem interna, Estado de sítio ou em caso de mobilização
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 127 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 127. A exclusão a bem da disciplina será aplicada “ex-offício” ao Aspirante-a-Oficial ou às Praças com estabilidade assegurada, nos seguintes casos:
I –	I – quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados por sentença passado em julgado, com pena restrita de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, ou, nos crimes previstos na legislação especial, concernente à Segurança Nacional, com pena de qualquer tempo de duração;
II –	II – quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade;
III –	III – quando forem julgados pelo Conselho de Disciplina e considerados culpados.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial-militar anterior:
I –	I – por outra sentença do Conselho de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele conselho;
II –	II – por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido culpado em Conselho de Disciplina.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A exclusão a bem da disciplina será aplicada “ex-offício” ao Aspirante-a-Oficial ou às Praças com estabilidade assegurada, nos seguintes casos: I – quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados por sentença passado em julgado, com pena restrita de liberdade individual superior a 02 (dois) anos, ou, nos crimes pre
MEMORIZE	A exclusão a bem da disciplina será aplicada “ex-offício” ao Aspirante-a-Oficial ou às Praças com estabilidade assegurada, nos seguintes casos: I – quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido c Números: 02 (dois) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 128 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 128. É da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: É da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada.
MEMORIZE	É da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina do Aspirante-a-Oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 129 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 129. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações pelos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões de sentença judicial.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Parágrafo único.	Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e sua situação será definida pela Lei do Serviço Militar. Seção VI Da Deserção
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações pelos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões de sentença judicial.
MEMORIZE	A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações pelos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões de sentença judicial
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 130 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 130. A deserção do policial-militar acarreta interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão "ex-officio", para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça.
§ 1º	§ 1º A demissão do Oficial processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo.
§ 2º	§ 2º A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora.
§ 3º	§ 3º O policial-militar desertor, que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, se apto em inspeção de saúde, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar, conforme legislação específica.
§ 4º	§ 4º A reinclusão em definitivo do policial-militar, de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção VII Do Falecimento e do Extravio
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A deserção do policial-militar acarreta interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão "ex-officio", para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça.
MEMORIZE	A deserção do policial-militar acarreta interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão "ex-officio", para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça Números: 1 (um) ano
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 131 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 131. O falecimento do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O falecimento do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.
MEMORIZE	O falecimento do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 132 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 132. O extravio do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que oficialmente for considerado extraviado.
§ 1º	§ 1º O desligamento do serviço ativo será feito 06 (seis) meses após a agregação por motivo de extravio.

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
§ 2º	§ 2º Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos o extravio ou desaparecimento do policial-militar da ativa será considerado como falecimento, para fins, deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se derem por encerradas as providências de salvamento.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O extravio do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que oficialmente for considerado extraviado.
MEMORIZE	O extravio do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que oficialmente for considerado extraviado Números: 06 (seis) meses
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 133 EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 133. O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apurar as causas que deram origem ao seu afastamento.
Parágrafo único.	Parágrafo único. O policial-militar reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina, por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se assim for julgado necessário. CAPÍTULO III Da Reintegração
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina exclusão do serviço ativo. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apurar as causas que deram origem ao seu afastamento.
MEMORIZE	O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apurar as causas que deram origem ao seu afastamento
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

BLOCO 07

TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

ARTS. 134-156 | Contagem, prorrogação, casamento, recompensas e dispensas

ART. 134 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 134. A reintegração ocorrerá de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento.
§ 1º	§ 1º O policial-militar condenado à reclusão, detenção, prisão, reforma, exclusão ou expulsão por decisão judiciária ou por ato do Comando da Corporação só poderá readquirir a situação policial-militar anterior;
I –	I – por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a pena aplicada for consequência de sentença daquele Conselho;
II –	II – por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se a punição aplicada for consequência de Ter sido julgado culpado em Conselho de Justificação ou Disciplina.
§ 2º	§ 2º O policial-militar reintegrado será submetido à inspeção de saúde da Corporação e, verificada a incapacidade física para o serviço, será reformado no posto ou graduação em que tiver de ser reintegrado, com proventos promocionais ao seu tempo de serviço, ressalvados os casos legais. CAPÍTULO IV Da Reinclusão

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A reintegração ocorrerá de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento.
MEMORIZE	A reintegração ocorrerá de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 135 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 135. (Revogado pela LC 587, de 2013)

COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 135: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 136 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 136. (Revogado pela LC 587, de 2013)

COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 136: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 137 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 137. (Revogada pela LC 587, de 2013)

COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 137: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 138 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 138. (Revogado pela LC 587, de 2013)
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 138: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 139 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 139. (Revogada pela LC 587, de 2013) CAPÍTULO V Do Tempo de Serviço e da Prorrogação Seção I Do Tempo de Serviço
COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 139: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 140 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 140. Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação.
§ 1º	§ 1º Considera-se como data de ingresso, para fins deste artigo:
I –	I – a data do ato em que o policial-militar é incluído em uma Organização Policial Militar;
II –	II – a data de matrícula em órgão de formação de policiais-militares;
III –	III – a data de apresentação pronto para o serviço no caso de nomeação.
§ 2º	§ 2º O policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de reinclusão.
§ 3º	§ 3º Quando, por motivo de força maior, oficialmente reconhecido (inundação, naufrágio, incêndio, sinistro aéreo e outras calamidades), faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar arbitrar o tempo a ser computado, para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis:
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação.
MEMORIZE	Os policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 141 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 141. Na apuração do tempo de serviço do policial-militar será feita a distinção entre:
I –	I – anos de serviço;
II –	II – tempo de efetivo serviço.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Na apuração do tempo de serviço do policial-militar será feita a distinção entre: I – anos de serviço;
MEMORIZE	Na apuração do tempo de serviço do policial-militar será feita a distinção entre: I – anos de serviço
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 142 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 142. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo coputado dia a dia, entre a data do ingresso e data limite estabelecido para a contagem ou data do desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcela.
§ 1º	§ 1º Será também computado como de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo policial-militar da reserva remunerada, convocada para o exercício de funções policiais-militares, na forma do Artigo 98.
§ 2º	§ 2º Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no Artigo 67, os períodos em que o policial-militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial.
§ 3º	§ 3º Ao tempo de serviço de que trata este Artigo, apurado e totalizado em dia, será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtenção dos anos de efetivos serviço.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo coputado dia a dia, entre a data do ingresso e data limite estabelecido para a contagem ou data do desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcela.
MEMORIZE	Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo coputado dia a dia, entre a data do ingresso e data limite estabelecido para a contagem ou data do desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcela
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 143 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 143. “Anos de Serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 182 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:
I –	I – tempo de serviço público Federal e Municipal e suas respectivas autarquias, para-estatal ou como extra-numerário, prestado pelo policial-militar anteriormente a sua inclusão, matrícula, nomeação, reintegração ou reinclusão na Polícia Militar;
II –	II – tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro;
III –	III – tempo relativo as férias não gozadas, por imperiosas necessidades, contado em dobro;
IV –	IV – 01 (um) ano para cada 05 (cinco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo Oficial do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), que possuir Curso Universitário até que esse acrescido complete o total do anos de duração normal do referido Curso, sem superposição a qualquer tempo de Serviço Militar ou público, eventualmente prestado durante a realização do Curso.
V –	V – tempo efetivo de serviço passado pelo policial-militar nas guarnições especiais e contado na forma a ser estabelecida em regulamento, assegurados porém, os direitos e vantagens dos policiais-militares amparados pela legislação vigente na época.
§ 1º	§ 1º O acréscimo previsto no item I deste Artigo será computado integralmente, a partir da data da averbação, para efeito de percepção de gratificação por tempo de serviço, contagem de tempo para a passagem do policial-militar para a inatividade e, nessa situação, para percepção de adicional de inatividade.
§ 2º	§ 2º Os acréscimos a que se referem os itens II, III, e IV serão computados somente no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e, nesta situação para todos os efeitos legais, inclusive quanto a percepção definitiva da gratificação de tempo de serviço e do adicional de inatividade.
§ 3º	§ 3º O acréscimo a que se refere o item V deste artigo será computado somente no momento da passagem do policial-militar à situação de inatividade e para esse fim.
§ 4º	§ 4º Não é computado para nenhum efeito, o tempo:
I –	I – que ultrapassar de 01 (um) ano contínuo ou não e licença para tratamento de saúde de pessoa da família;

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
II –	II – passado em licença para tratar de interesse particular;
III –	III – passado como desertor;
IV –	IV – decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença passado em julgado;
V –	V – decorrido em cumprimento da pena restritiva da liberdade, por sentença passada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando então o tempo que exceder o período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: “Anos de Serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 182 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos: I – tempo de serviço público Federal e Municipal e suas respectivas autarquias, para-estatal ou como extra-numerário, prestado pelo policial-militar anteriormente a sua inclusão, matrícula, nomeação, reintegração
MEMORIZE	“Anos de Serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 182 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos: I – tempo de serviço público Federal e Municipal e suas respectivas autarquias, pa Números: 01 (um) ano, 05 (cinco) anos, 01 (um) ano
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 144 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 144. O tempo em que o policial-militar vier passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço da ordem pública ou moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial-militar será computado como se em exercício estivesse.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O tempo em que o policial-militar vier passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço da ordem pública ou moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial-militar será computado como se em exercício estivesse.
MEMORIZE	O tempo em que o policial-militar vier passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço da ordem pública ou moléstia adquirida no exercício de qualquer função pol
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 145 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 145. O tempo de serviço passado pelo policial-militar no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operação de guerra será regulado em legislação específica.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O tempo de serviço passado pelo policial-militar no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operação de guerra será regulado em legislação específica.
MEMORIZE	O tempo de serviço passado pelo policial-militar no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operação de guerra será regulado em legislação específica
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 146 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 146. O tempo de serviço dos policiais-militares beneficiados por anistia será contado de acordo com o estabelecido no ato legal que o conceder.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O tempo de serviço dos policiais-militares beneficiados por anistia será contado de acordo com o estabelecido no ato legal que o conceder.
MEMORIZE	O tempo de serviço dos policiais-militares beneficiados por anistia será contado de acordo com o estabelecido no ato legal que o conceder
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 147 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 147. A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço, para fins de passagem para a inatividade, será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo.
Parágrafo único.	Parágrafo único. A data limite não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o máximo de 15 (quinze) dias no órgão encarregado de efetivar a transferência para a reserva remunerada ou reforma, a contar da publicação do ato em Diário Oficial ou Boletim da Corporação.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço, para fins de passagem para a inatividade, será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo.
MEMORIZE	A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço, para fins de passagem para a inatividade, será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo Números: 45 (quarenta e cinco) dias, 15 (quinze) dias

PEGADINHA

Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 148 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 148. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computado qualquer superposição dos tempos de serviço público Federal, Estadual ou Municipal ou em órgão de administração indireta, entre si, nem com os acréscimos de tempo, para possuidores de curso universitário, nem com tempo de serviço computável após a inclusão na Polícia Militar, matrícula em órgão de formação de policial-militar ou nomeação para o posto ou graduação na corporação. Seção II Da prorrogação
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computado qualquer superposição dos tempos de serviço público Federal, Estadual ou Municipal ou em órgão de administração indireta, entre si, nem com os acréscimos de tempo, para possuidores de curso universitário, nem com tempo de serviço computável após a inclusão na Polícia Militar, matrícula em órgão de form
MEMORIZE	Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computado qualquer superposição dos tempos de serviço público Federal, Estadual ou Municipal ou em órgão de administração indireta, entre si, nem com os acréscimos de tempo, para poss
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 149 PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 149. As praças que concluírem o tempo de serviço a que se obrigaram a servir, desde que requeiram, poderá ser concedida a prorrogação deste tempo, uma ou mais vezes, como engajadas ou reengajadas.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Os períodos de tempo de serviço das praças são assim classificados:
I –	I – 1º período, o ingresso por 03 (três) anos;
II –	II – 2º período, o do engajamento por 03 (três) anos;
III –	III – 3º período, o engajamento por 04 (quatro) anos;
IV –	IV – 4º período, o de estabilidade.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As praças que concluírem o tempo de serviço a que se obrigaram a servir, desde que requeiram, poderá ser concedida a prorrogação deste tempo, uma ou mais vezes, como engajadas ou reengajadas.
MEMORIZE	As praças que concluírem o tempo de serviço a que se obrigaram a servir, desde que requeiram, poderá ser concedida a prorrogação deste tempo, uma ou mais vezes, como engajadas ou reengajadas Números: 03 (três) anos, 03 (três) anos, 04 (quatro) anos
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 150 PRAZO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 150. O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência do término do período anterior.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência do término do período anterior.
MEMORIZE	O pedido de prorrogação deverá ser encaminhado no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência do término do período anterior Números: 30(trinta) dias
PEGADINHA	A banca pode suavizar um comando obrigatório ou trocar seus requisitos e efeitos.

ART. 151 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 151. à Praça com estabilidade assegurada servirá independentemente de outras formalidades, sujeita todavia aos seguintes controles sanitários:
I –	I – inspeção de saúde a completar a cada 03 (três) anos;
II –	II – inspeção de saúde “ex-offício”, a critério da administração.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Fica dispensada da inspeção prevista no item I deste Artigo, a praça que haja, dentro do período, sido submetida a inspeção para efeito de curso, concurso ou promoção iniciando-se a contagem do novo período após a publicação do resultado da inspeção a que foi submetida. CAPÍTULO VI Do Casamento

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: à Praça com estabilidade assegurada servirá independentemente de outras formalidades, sujeita todavia aos seguintes controles sanitários: I – inspeção de saúde a completar a cada 03 (três) anos;
MEMORIZE	à Praça com estabilidade assegurada servirá independentemente de outras formalidades, sujeita todavia aos seguintes controles sanitários: I – inspeção de saúde a completar a cada 03 (três) anos Números: 03 (três) anos
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 152 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 152. O policial-militar da ativa poderá contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica.
§ 1º	§ 1º É vedado o casamento ao Aluno-Oficial e demais Praças enquanto estiverem sujeitos aos regulamentos dos órgãos de formação de Oficiais, de Graduados ou de Praças cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, ressalvados os casos excepcionais, a critério do Cmt Geral da Corporação.
§ 2º	§ 2º O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após autorização do Cmt Geral da Corporação.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O policial-militar da ativa poderá contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica.
MEMORIZE	O policial-militar da ativa poderá contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 153 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 153. O aluno Oficial e demais Praças que contraírem matrimônio em desacordo com o
§ 1º	§ 1º do Artigo anterior serão excluídos sem qualquer direito a remuneração ou indenização. CAPÍTULO VII Das Recompensas e das Dispensas do Serviço

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O aluno Oficial e demais Praças que contraírem matrimônio em desacordo com o § 1º do Artigo anterior serão excluídos sem qualquer direito a remuneração ou indenização.
MEMORIZE	O aluno Oficial e demais Praças que contraírem matrimônio em desacordo com o § 1º do Artigo anterior serão excluídos sem qualquer direito a remuneração ou indenização
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 154 RECOMPENSAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 154. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais-militares.
§ 1º	§ 1º São recompensas policiais-militares:
I –	I – prêmios de honra ao mérito;

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
II –	II – condecorações por serviços prestados;
III –	III – elogios, louvores e referências elogiosas;
IV –	IV – dispensa do serviço.
§ 2º	§ 2º As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nas Leis e nos regulamentos da Polícia Militar.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais-militares.
MEMORIZE	As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais-militares
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 155 DISPENSAS DO SERVIÇO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 155. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais-militares para afastamento total do serviço em caráter temporário.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais-militares para afastamento total do serviço em caráter temporário.
MEMORIZE	As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais-militares para afastamento total do serviço em caráter temporário
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 156 TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FUNCIONAIS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 156. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais-militares:
I –	I – como recompensa;
II –	II – para desconto em férias;
III –	III – em decorrência de prescrição médica.
Parágrafo único.	Parágrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com remuneração integral e computadas como de efetivo serviço. TÍTULO V Do tratamento definitivo da Matrícula de Aluno Oficial

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina tempo de serviço e disposições funcionais. Em leitura objetiva, seu núcleo é: As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais-militares: I – como recompensa;
MEMORIZE	As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais-militares: I – como recompensa
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

BLOCO 08

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ARTS. 157-164 | Matrícula, integração normativa, vigência e revogação

ART. 157 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 157. O Aluno do Curso de Formação de Oficiais que tiver trancado definitivamente sua matrícula na EsFo poderá, se o requerer e for do interesse da Corporação, nela permanecer nas seguintes graduações:
I –	I – cabo PM, se houver concluído com aproveitamento o 1º ano do Curso de Formação de Oficiais;
II –	II – 3º Sgt. PM, se houver concluído com aproveitamento o 2º ano do Curso de Formação de Oficiais. TÍTULO VI Das disposições Finais e Transitórias

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: O Aluno do Curso de Formação de Oficiais que tiver trancado definitivamente sua matrícula na EsFo poderá, se o requerer e for do interesse da Corporação, nela permanecer nas seguintes graduações: I – cabo PM, se houver concluído com aproveitamento o 1º ano do Curso de Formação de Oficiais;
MEMORIZE	O Aluno do Curso de Formação de Oficiais que tiver trancado definitivamente sua matrícula na EsFo poderá, se o requerer e for do interesse da Corporação, nela permanecer nas seguintes graduações: I – cabo PM, se houver concluído c
PEGADINHA	Atenção ao verbo “poderá”: a banca pode substituir faculdade por obrigação.

ART. 158 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 158. É vedado o uso, por parte da organização civil, de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar.
Parágrafo único.	Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste Artigo as associações, clubes, e outros que congregam membros da Polícia Militar e que se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio social e assistência entre os policiais-militares e suas famílias, entre esses e a sociedade civil local.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: É vedado o uso, por parte da organização civil, de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar.
MEMORIZE	É vedado o uso, por parte da organização civil, de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 159 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 159. Os benefícios previstos no art. 115 são extensivos aos policiais-militares reformados, por motivos idênticos, em datas anteriores da presente Lei.

COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Os benefícios previstos no art.
MEMORIZE	Os benefícios previstos no art
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 160 DISPOSITIVO REVOGADO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 160. (Revogada pela LC 587, de 2013)

COMENTÁRIO MCP	O dispositivo está expressamente revogado na versão compilada. Para a prova, não se deve memorizar eventual redação histórica como norma vigente.
MEMORIZE	Art. 160: revogado - não usar redação anterior.
PEGADINHA	Pegadinha: apresentar conteúdo revogado como se ainda estivesse em vigor.

ART. 161 INTEGRAÇÃO COM NORMAS DO EXÉRCITO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 161. Serão adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis, decretos, regulamentos e normas em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Serão adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis, decretos, regulamentos e normas em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente.
MEMORIZE	Serão adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis, decretos, regulamentos e normas em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 162 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 162. Aplica-se a letra b do item I do Art. 105, aos Oficiais intendentes remanescentes do quadro em extinção.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Aplica-se a letra b do item I do Art.
MEMORIZE	Aplica-se a letra b do item I do Art
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 163 VIGÊNCIA

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 163. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MEMORIZE	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ART. 164 REVOGAÇÃO

DISPOSITIVO	TEXTO LEGAL
Caput	Art. 164. Fica revogada a Lei nº 5.522, de 28 de fevereiro de 1979.
COMENTÁRIO MCP	O artigo disciplina disposições finais e transitórias. Em leitura objetiva, seu núcleo é: Fica revogada a Lei nº 5.522, de 28 de fevereiro de 1979.
MEMORIZE	Fica revogada a Lei nº 5
PEGADINHA	Confira literalmente prazo, quantidade, percentual, autoridade e hipótese de aplicação.

ATUALIZAÇÕES E JURISPRUDÊNCIA

ATUALIZAÇÃO 2025	A consolidação oficial registra alterações promovidas pela LC nº 880/2025, especialmente nas situações dos militares estaduais e no Serviço Militar Estadual Temporário.
CONTROLE JUDICIAL	A página oficial da ALESC registra a ADI TJSC nº 5038457-65.2026.8.24.0000 como “em julgamento” em 05/05/2026. Não se apresenta tese definitiva enquanto não houver julgamento concluído e publicação oficial.

FONTES OFICIAIS

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, versão compilada. Constituição Federal, Constituição do Estado de Santa Catarina e legislação correlata indicada na própria consolidação. Data de atualização editorial: 22/08/2026.



ATUALIZAÇÕES MCP

Acesse o site para conferir materiais, questões e simulados.